第一章　企业所得税

【知识点】所得来源地的确定

【注意】个人独资企业、合伙企业的个人合伙人不适用企业所得税法，缴纳个人所得税。

情形		所得来源地
销售货物所得		交易活动发生地
提供劳务所得		劳务发生地
转让财产所得	不动产转让所得	不动产所在地
	动产转让所得	转让动产的企业或者机构、场所所在地
	权益性投资资产转让所得	被投资企业所在地
股息、红利等权益性投资所得		分配所得的企业所在地
利息所得、租金所得、特许权使用费所得		负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地或者个人的住所地

【知识点】企业所得税的税率

纳税人			税率
居民企业			25%
非居民企业	在中国境内设有机构、场所	所得与机构、场所有关联	25%
		取得所得与设立的机构、场所没有实际联系	20%（实际 10%）
	在中国境内未设立机构、场所		20%（实际 10%）
符合条件的小型微利企业			20%
①高新技术企业； ②技术先进型服务企业； ③从事污染防治的第三方企业； ④上海自贸试验区临港新片区从事关键领域核心环节相关产品业务的企业（自设立之日起 5 年内）； ⑤注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业； ⑥西部地区鼓励类产业企业（税收优惠）			15%
国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第 6 年及以后取得的所得			减按 10%

【知识点】企业所得税的收入总额

（一）收入的确认

1. 一般收入的确认

收入类型	具体规定
转让股权收入	转让协议生效且完成股权变更手续时，确认收入的实现
股息、红利等权益	（1）除另有规定外，应以被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期，

性投资收益	确认收入 （2）被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础
利息收入	（1）包括存款利息、贷款利息、债券利息、欠款利息等收入 （2）按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现
租金收入	（1）企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的收入 （2）按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现 （3）如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，根据收入与费用配比原则，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入
特许权使用费收入	（1）企业提供专利权、非专利技术、商标权、著作权，以及其他特许权的使用权取得的收入 （2）按照合同约定的特许权使用人应付特许权使用费的日期确认收入的实现
接受捐赠收入	按照实际收到捐赠资产的日期确认收入
其他收入	（1）包括企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、债务重组收入、补贴收入、违约金收入、汇兑收益等 （2）应一次性计入确认收入
取得政府财政资金	（1）企业按照市场价格销售，由政府财政部门根据销售货物、提供劳务服务的数量、金额的一定比例给予全部或部分资金支付的，按照权责发生制原则确认收入 （2）除上述情形外，企业取得的各种政府财政支付，如财政补贴、补助、补偿、退税等，按照实际取得收入的时间确认收入

2.销售商品的收入确认

收入实现时间确认	托收承付方式	办妥托收手续时确认收入
	预收款方式	发出商品时确认收入
	需要安装和检验的	在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入 【注意】如果安装程序比较简单，可在发出商品时确认收入
	委托代销的	收到代销清单时确认收入
	分期收款	合同约定的收款日期
收入金额确认	售后回购	（1）销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理 （2）不符合收入确认条件的，收到的款项为负债，差额为利息费用
	以旧换新	按照销售商品收入确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理
	商业折扣	按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额
	现金折扣	按扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额，现金折扣在实际发生时作为财务费用扣除
	销售折让和销售退回	发生当期冲减当期销售商品收入
	买一赠一	不属于捐赠，应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来

		分摊确认各项销售收入
	产品分成方式	按照企业分得产品的日期（公允价值）

3.提供劳务的收入确认

安装费	（1）根据安装完工进度确认收入 （2）安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入
宣传媒介的收费	（1）在相关的广告或商业行为出现于公众面前时确认收入 （2）广告的制作费，应根据制作广告的完工进度确认收入
软件费	为特定客户开发软件的收费，应根据开发的完工进度确认收入
服务费	包含在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间分期确认收入
艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费	（1）在相关活动发生时确认收入 （2）收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入
会员费	（1）申请入会或加入会员，只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在取得该会员费时确认收入 （2）申请入会或加入会员后，会员在会员期内不再付费就可得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，该会员费应在整个受益期内分期确认收入
特许权费	（1）属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入 （2）属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入
劳务费	长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入

（二）处置资产收入的确认

内部处置资产→不视同销售确认收入	移送他人→视同销售确认收入
（1）将资产用于生产、制造、加工另一产品 （2）改变资产形状、结构或性能 （3）改变资产用途（如自建商品房转为自用或经营） （4）将资产在总机构及其分支机构之间转移（境内） （5）上述两种或两种以上情形的混合 （6）其他不改变资产所有权属的用途	（1）用于市场推广或销售 （2）用于交际应酬 （3）用于职工奖励或福利 （4）用于股息分配 （5）用于对外捐赠 （6）其他改变资产所有权属的用途

【注意】按照被移送资产的公允价值确定销售收入。

【总结】视同销售确定的收入作为业务招待费和广宣费计算扣除限额的基数。

项目	内部处置		外部移送	
	自产自用	自产产品在总分机构间移送（境内）	自产产品用于赠送	自产产品用于职工福利、分配、投资
会计确认收入	×	×	×	√
视同销售交企业所得税	×	×	√	√
视同销售交增值税	×	√（异地）	√	√

【知识点】不征税收入和免税收入

不征税收入	1.财政拨款 2.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金 3.企业取得的，由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金 【注意】 （1）包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，但不包括企业按规定取得的出口退税款和增值税留抵退税款 （2）同时符合以下条件的，可以作为不征税收入： ①能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件（有文件） ②有专门的资金管理办法或具体管理要求（有要求） ③对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算（单独算） 4.对社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益 5.适用 10%实际税率的非居民境外机构投资者（包括境外经纪机构），从事中国境内原油期货交易取得的所得（不含实物交割所得）
免税收入	1.国债利息收入、地方政府债券利息所得 【注意】国债转让的价差收入，征税 2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性收益 3.在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益（有机构有联系） 【注意】该收益都不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足 12 个月取得的投资收益 4.符合条件的非营利组织的收入包括： （1）接受其他单位或者个人捐赠的收入 （2）除规定的财政拨款以外的其他政府补助收入，但不包括因政府购买服务而取得的收入 （3）按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费 （4）不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入 （5）财政部、国家税务总局规定的其他收入 【注意】不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入 5.对企业取得的 2009 年及以后年度发行的地方政府债券利息所得，免征企业所得税。 6.自 2020 年 1 月 1 日起，跨境电子商务综合试验区内实行核定征收的跨境电商企业取得的收入属于上述规定的免税收入，可享受免税收入优惠政策。 7.对企业投资者转让创新企业境内发行存托凭证（创新企业 CDR）取得的差价所得和持有创新企业 CDR 取得的股息红利所得，按转让股票差价所得和持有股票的股息红利所得政策规定征免企业所得税。 8.对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）转让创新企业 CDR 取得的差价所得和持有创新企业 CDR 取得的股息红利所得，按公募证券投资基金税收政策规定暂不征收企业所得税。 9.对合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）转让创新企业 CDR 取得的差价所得和持有创新企业 CDR 取得的股息红利所得，视同转让或持有据以发行创新企业 CDR 的基础股票取得的权益性资产转让所得和股息红利所得征免企业所得税。 10.对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 11.自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利

	息收入暂免征收企业所得税。 12.自 2022 年 1 月 1 日起，对非营利性科学技术研究开发机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入，免征企业所得税。

【知识点】其他收入情形的企业所得税处理

（一）企业接收政府和股东划入资产

1.企业接收政府划入资产

股权投资方式投入企业	作为国家资本金（包括资本公积）处理 【注意】如为非货币性资产，按政府确定的接收价值确定计税基础
无偿划入专门用途资金	凡指定专门用途并按规定进行管理的，作为不征税收入 【注意】属于非货币性资产的，按政府确定的接收价值计算
其他无偿划入企业	应按政府确定的接收价值计入当期收入总额 【注意】政府没有确定接收价值的，按资产的公允价值计算确定应税收入

2.企业接收股东划入资产

投资方式	凡合同、协议约定作为资本金（包括资本公积）且在会计上已作实际处理的，不计入收入总额，按公允价值确定计税基础
非投资方式	凡作为收入处理的，按公允价值计入收入总额，同时按公允价值确定该项资产的计税基础

（二）企业混合性投资业务

概念	是指兼具权益和债权双重特性的投资业务，同时符合 5 个条件的为债权
企业所得税处理	①对于被投资企业支付的利息，投资企业应于被投资企业应付利息的日期，确认收入的实现

	并计入当期应纳税所得额；被投资企业应于应付利息的日期，确认利息支出，并按“非金融企业向非金融企业借款利息支出”的规定进行税前扣除 ②对于被投资企业赎回的投资，投资双方应于赎回时将赎价与投资成本之间的差额确认为债务重组损益，分别计入当期应纳税所得额

（三）企业发行永续债

情形	投资方的税务处理	发行方的税务处理
可以适用股息、红利企业所得税政策	投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策相关规定进行处理，其中，发行方和投资方均为居民企业的，永续债利息收入可以适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规定	发行方支付的永续债利息支出不得在企业所得税税前扣除
符合规定条件的，可按债券利息适用企业所得税政策	投资方取得的永续债利息收入应当依法纳税	发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除

（四）可转换债券转换为股权投资

情形	购买方企业的税务处理	发行方企业的税务处理
持有可转债期间的利息	购买方企业在其持有期间按照约定利率取得的利息收入，应当依法申报缴纳企业所得税。	发生的可转换债券的利息，按照规定在税前扣除。
可转债转为股票时	①购买方企业可转换债券转换为股票时，将应收未收利息一并转为股票的，该应收未收利息即使会计上未确认收入，税收上也应当作为当期利息收入申报纳税；②转换后以该债券购买价、应收未收利息和支付的相关税费为该股票投资成本。	发行方企业按照约定将购买方持有的可转换债券和应付未付利息一并转为股票的，其应付未付利息视同已支付，按照规定在税前扣除。

【知识点】扣除项目的范围

项目		具体规定
成本		销售商品（产品、材料、下脚料、废料、废旧物资等）、提供劳务、转让固定资产、无形资产（包括技术转让）的成本
费用		是指企业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用，已经计入成本的有关费用除外。
税金	发生当期扣除	消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、资源税、土地增值税、印花税、房产税、车船税、城镇土地使用税、环境保护税、船舶吨税
	发生当期计入资产成本以后各期分摊扣除	契税、耕地占用税、进口关税、车辆购置税、烟叶税、按规定不得抵扣的增值税
	不得扣除	企业所得税、可以抵扣的增值税、企业为职工负担的个人所得税

损失	①税前扣除的损失金额＝企业发生的损失－责任人赔偿－保险赔款 ②企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或部分收回时，应当计入当期收入。
其他支出	与生产经营活动有关的、合理的其他支出

【知识点】扣除项目及其标准

（一）工资、薪金支出

1.合理、实发的据实扣除。

是指企业按照股东大会、董事会、薪酬委员会或相关管理机构制定的工资、薪金制度规定实际发放给员工的工资、薪金，不是计提的工资、薪金。

【注意】实际发放的工资薪金总和，不包括企业的职工福利费、职工教育经费、工会经费以及养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金。

2.属于国有性质的企业，其工资薪金，不得超过政府有关部门给予的限定数额；超过部分，不得计入企业工资薪金总额，也不得在计算企业应纳税所得额时扣除。

3.企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员所实际发生的费用，应区分为工资薪金支出和职工福利费支出，并按规定在企业所得税前扣除。其中属于工资、薪金支出的，准予计入企业工资、薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据。

4.企业接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用，应分两种情况按规定在税前扣除的依据。

支付对象	税务处理	
直接支付给劳务派遣公司	作为劳务费支出据实扣除	
直接支付给员工个人的费用	属于工资薪金支出的	据实扣除；并准予计入企业工资薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依
	属于职工福利费支出的	限额扣除

5.股权激励

立即可以行权的	工资薪金支出＝（实际行权时该股票的公允价格－实际行权支付价格）×数量作为工资薪金支出进行税前扣除，没有税会差异
有等待期的	等待期内会计上计算确认的相关成本费用，不得扣除（纳税调增）
	可行权后，作为当年工资薪金支出，进行税前扣除（纳税调减）工资薪金支出＝（行权时该股票的公允价格－实际行权支付价格）×数量

（二）职工福利费、工会经费、职工教育经费（三项经费）

三项经费	扣除限额	能否结转扣除
福利费	工资薪金总额×14%	不能
工会经费	工资薪金总额×2%	不能
职工教育经费	工资薪金总额×8% 【注意】集成电路设计企业和符合条件软件企业的职工培训费用全额扣除	超过限额可以结转以后年度扣除

1.企业职工福利费，包括：

（1）为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利，包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。

（2）企业尚未分离的内设集体福利部门所发生的设备、设施和人员费用，包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院、集体宿舍等集体福利部门设备、设施的折旧、维修保养费用以及集体福利部门工作人员的工资、薪金，社会保险费，住房公积金，劳务费等人工费用。

（3）困难补助，或者企业统筹建立和管理的专门用于帮助、救济困难职工的基金支出。

（4）按规定发生的其他职工福利费，包括丧葬补助费、抚恤费、职工异地安家费、独生子女费、探亲假路费，以及符合企业职工福利费定义但没有包括在上述各条款项目中的其他支出。

2.企业因接收学生实习所实际发生的与取得收入有关的合理支出，以及企业发生的职工教育经费支出，依法在计算应纳税所得额时扣除。

3.**集成电路设计企业**和符合条件**软件企业**的**职工培训费用**，单独进行核算并按**实际发生额**在计算应纳税所得额时扣除；集成电路设计企业和符合条件软件生产企业应准确划分职工教育经费中的职工培训费支出，对于不能准确划分的，以及准确划分后职工教育经费中扣除职工培训费用的余额，一律按照职工教育经费的规定比例扣除。

4.航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用，可以作为航空企业运输成本在税前扣除。

5.核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用，依据规定，可作为企业的发电成本在税前扣除。企业应将核电厂操纵员培养费与员工的职工教育经费严格区分，单独核算，员工实际发生的职工教育经费支出不得计入核电厂操纵员培养费直接扣除

（三）保险费

扣除类型	项目
据实扣除	①按规定范围和标准缴纳的基本五险一金
	②按规定为企业缴纳的财产保险费
	③为特殊工种职工支付的人身安全保险费和符合规定的商业保险费
	④企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费
	⑤企业参加雇主责任险、公众责任险等责任保险
限额扣除	补充养老保险、补充医疗保险 标准：分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分
不得扣除	为投资者或职工支付的商业保险费

（四）利息费用

类型	计税规则
非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出	据实扣除（无限额） 包括金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出
非金融企业向非金融企业（包括非关联方自然人，例如内部员工）借款的利息支出	不超过金融企业同期同类贷款利率计算的数额部分准予扣除，超过部分不许扣除扣除标准＝借款本金×金融企业同期同类贷款利率×借款时间

关联企业（包括关联方自然人，例如股东）利息费用	不超过规定债资比和金融企业同期同类贷款利率计算的数额部分准予扣除。 接受关联方债权性投资与其权益性投资比例：金融企业——5∶1；其他企业——2∶1。 【注意】借款本金和借款利率双重限定扣除。 扣除标准＝债资比不超过比例的借款本金×金融企业同期同类贷款利率×借款时间 【注意】企业如果能够按照税法及其实施条例的有关规定提供相关资料，并证明相关交易活动符合独立交易原则的；或者该企业的实际税负不高于境内关联方的，其实际支付给境内关联方的利息支出，在计算应纳税所得额时准予扣除。（不需要考虑债资比的限制，但仍然要考虑金融企业同期同类贷款利率限制）
投资者投资未到位发生利息支出（不得扣除）	企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，该企业对外借款所发生的利息，相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，其不属于企业合理的支出，应由企业的投资者负担，不得在计算企业应纳税所得额时扣除。 企业每一计算期不得扣除的借款利息＝＝该期间未缴足注册资本额×利率×该期间月份数÷12

（五）借款费用

1.生产经营活中发生的合理的不需要资本化的借款费用，准予扣除。

2.购置、建造固定资产、无形资产和经过 12 个月以上的建造才能达到预定可销售状态的存货发生借款的，在有关资产购置、建造期间发生的合理的借款费用，应予以资本化，作为资本性支出计入有关资产的成本，有关资产交付使用后发生的借款利息，可在发生当期扣除。

3.发行债券、取得贷款、吸收保户储金等方式融资发生的合理费用支出符合资本化条件的，应计入相关资产成本；不符合资本化条件的，应作为财务费用，准予在企业所得税前据实扣除。

【注意】企业以本企业为主体联合其他企业、单位、个人合作或合资开发房地产项目，且该项目未成立独立法人公司，凡开发合同或协议中约定分配项目利润的，企业应将该项目形成的营业利润额并入当期应纳税所得额统一申报缴纳企业所得税，不得在税前分配该项目的利润。同时不能因接受投资方投资额而在成本中摊销或在税前扣除相关利息支出。

【总结】区分资本化与费用化的借款费用

资本化	应当作为资本性支出计入有关资产的成本，当年不能扣除，随折旧和摊销在税前扣除
费用化	合理的可以扣除

（六）汇兑损失

汇兑损失，除已经计入有关资产成本以及与向所有者进行利润分配相关的部分外，准予扣除。

（七）业务招待费、广宣费

业务招待费	限额	限额 1：实际发生额的×60% 限额 2：当年销售（营业）收入×5‰（1、2 孰低扣除） 【注意】筹建期间，按实际发生额×60%计算限额	超过限额不得扣除

广宣费	限额	广告费和业务宣传费支出合并计算一般企业： 销售（营业）收入×15% 特殊企业：销售（营业）收入×30% 【注意】 （1）特殊企业：化妆品制造与销售、医药制造、饮料制造（不含酒类制造） （2）筹建期间，按实际发生额	超过限额可以结转以后年度扣除
	签订分摊协议的关联企业	其中一方发生的不超过当年销售（营业）收入税前扣除限额比例内的可以在本企业扣除，也可以将其中的部分或全部按照分摊协议归集至另一方扣除另一方在计算本企业广告费和业务宣传费支出企业所得税税前扣除限额时，可将按照上述办法归集至本企业的广告费和业务宣传费不计算在内	
	不得扣除	（1）烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出 （2）与生产经营无关的非广告性质的赞助费	
销售（营业）收入范围	包括：主营业务收入、其他业务收入和视同销售收入（3 入）不包括：营业外收入、资产处置收益、投资收益（从事股权投资业务的企业除外）（3 不入） 【注意】对从事股权投资业务的企业（包括集团公司总部、创业投资企业等），其从被投资企业所分配的股息、红利以及股权转让收入，可以按规定的比例计算业务招待费扣除限额		

（八）公益性捐赠支出

限额扣除	（1）公益性捐赠：企业通过公益性社会组织、县级以上人民政府及其部门等国家机关，用于符合法律规定的公益慈善事业捐赠支出 【注意】直接捐赠、非公益性捐赠不得在税前扣除 （2）公益性捐赠支出，不超过年度利润总额 12%的部分，准予扣除。超过部分，准予 3 年内结转扣除 【注意】 ①年度利润总额，是依照国家会计制度的规定计算的年度会计利润（未扣除以前年度允许弥补的亏损） ②应先扣除以前年度结转的捐赠支出，再扣除当年发生的捐赠支出 （3）在非货币性资产捐赠过程中发生的运费、保险费、人工费用等相关支出，凡纳入国家机关、公益性社会组织开具的公益捐赠票据记载的数额中的，作为公益性捐赠支出，按照规定在税前扣除。未纳入的，作为企业相关费用，按照规定在税前扣除
全额扣除	企业通过公益性社会组织或者县级（含）以上人民政府及其组成部门和直属机构，用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出

（九）总机构分摊的费用

非居民企业在中国境内设立的机构、场所，就其中国境外总机构发生的与该机构、场所生产经营有关的费用，能够提供总机构出具的费用汇集范围、定额、分配依据和方法等证明文件，并合理分摊的，准予扣除。

（十）手续费及佣金支出

限额扣除	（1）保险企业：不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%（含本数）的部分，准予扣除；超过部分，允许结转以后年度扣除

	（2）其他企业（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）：服务协议或合同确认的收入的5%
不得扣除	（1）除委托个人代理外，企业以现金等非转账方式支付的手续费及佣金不得在税前扣除 （2）企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除 （3）企业不得将手续费及佣金支出计入回扣、业务提成、返利、进场费等费用 （4）企业支付的手续费及佣金不得直接冲减服务协议或合同金额，并如实入账
全额扣除	从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业），其为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出）

（十一）航空企业空勤训练费、核电厂操纵员培训费

1.航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用，根据规定，可以作为航空企业运输成本在税前扣除。

2.核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用，可作为企业的发电成本在税前扣除。

【注意】企业应将核电厂操纵员培养费与员工的职工教育经费严格区分，单独核算，员工实际发生的职工教育经费支出不得计入核电厂操纵员培养费直接扣除。

（十二）棚户区改造

企业参与政府统一组织的工矿（含中央下放煤矿）棚户区改造、林区棚户区改造、垦区危房改造并同时符合一定条件的棚户区改造支出，准予在企业所得税税前扣除。

（十三）金融企业贷款损失准备金

适用范围	政策性银行、商业银行、财务公司、城乡信用社和金融租赁公司等金融企业
准予税前提取贷款损失准备金的贷款资产范围	（1）贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款） （2）银行卡透支、贴现、信用垫款（含银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款等）、进出口押汇、同业拆出、应收融资租赁款等具有贷款特征的风险资产 （3）由金融企业转贷并承担对外还款责任的国外贷款，包括国际金融组织贷款、外国买方信贷、外国政府贷款、日本国际协力银行不附条件贷款和外国政府混合贷款等资产
计算公式	准予当年税前扣除的贷款损失准备金＝本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额×1%-截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额 【注意】如为负数，相应调增当年应纳税所得额
不得提取贷款损失准备金	金融企业的委托贷款、代理贷款、国债投资、应收股利、上交央行准备金以及金融企业剥离的债权和股权、应收财政贴息、央行款项等不承担风险和损失的资产，以及除上述列举资产之外的其他风险资产

【注意】金融企业发生的符合条件的贷款损失，应先冲减已在税前扣除的贷款损失准备金，不足冲减部分可据实在计算当年应纳税所得额时扣除。

（十四）环境保护专项资金

用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金，准予扣除。提取后改变用途的，不得扣除。

（十五）租赁费

经营租赁	承租方按照租赁期限均匀扣除租金（但是不得扣除折旧）
融资租赁	承租方租赁费支出不得直接扣除，构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费分期扣除

（十六）劳动保护费

1.企业发生的合理的劳动保护支出，准予扣除。
2.由企业统一制作并要求员工工作时统一着装所发生的工作服饰费用，可以作为企业合理的支出给予税前扣除。

（十七）准予扣除的其他项目

如会员费、合理的会议费、差旅费、违约金、诉讼费用等。

【知识点】税前扣除凭证

从境外购进	以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证
证实支出真实性的其他资料	（1）无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料（包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料） （2）相关业务活动的合同或者协议 （3）采用非现金方式支付的付款凭证 （4）货物运输的证明资料 （5）货物入库、出库内部凭证 （6）企业会计核算记录以及其他资料 【注意】第（1）至（3）项为必备资料

【知识点】不得扣除的项目

1.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。
2.企业所得税税款。
3.税收滞纳金、罚金、罚款和被没收财物的损失。
【注意】经济性处罚可以在税前扣除，如银行的罚息、经济违约金等。
4.与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。
5.未经核定的准备金支出。
6.企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得扣除。

【知识点】亏损弥补

基本规定	企业某一纳税年度发生的亏损可以逐年延续弥补，但最长不得超过5年 【注意】企业在汇总计算缴纳企业所得税时其境外营业机构的亏损不得抵减境内营业机构的盈利
特殊规定	1.自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。 2.自2020年1月1日起，国家鼓励的线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业，属于国家

	鼓励的集成电路生产企业清单年度之前 5 个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损，准予向以后年度结转，总结转年限最长不得超过 10 年。国家鼓励的集成电路生产企业或项目清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同财政部、税务总局等相关部门制定。 3.受疫情影响较大的困难行业企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 8 年。 4.对电影行业企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 8 年。 5.企业筹办期间不计算为亏损年度，企业开始生产经营的年度，为开始计算企业损益的年度。 6.企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出，不得计算为当期的亏损，企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除，也可以按照税法有关长期待摊费用的处理规定处理，但一经选定，不得改变。

【知识点】固定资产的税务处理

（一）固定资产的计税基础

项目	计税基础
外购	买价＋税费＋达到预定用途发生的其他支出（无形资产同，生物资产同前 2 点）
自行建造	竣工结算前支出
融资租入	（1）约定付款总额＋签订合同发生的相关费用 （2）未约定付款总额：资产公允价值＋签订合同发生的相关费用
融资性售后回租	承租人出售前原账面价值
盘盈	同类固定资产的重置完全价值
捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组等方式取得	公允价值+相关税费（无形资产、生物资产同）
改建的固定资产	除已足额提取折旧的固定资产和租入的固定资产以外的其他固定资产，以改建过程中发生的改建支出增加计税基础

（二）下列固定资产不得计算折旧扣除

1.房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；
2.以经营租赁方式租入的固定资产；
3.以融资租赁方式租出的固定资产；
4.已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；
5.与经营活动无关的固定资产；
6.单独估价作为固定资产入账的土地；
7.其他不得计算折旧扣除的固定资产。

（三）固定资产折旧的计提方法

1.固定资产按照直线法（平均年限法）计算的折旧，准予扣除。
2.自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的固定资产，应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。
3.企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定，不得变更。

4.企业对房屋、建筑物固定资产在未足额提取折旧前进行改扩建

推倒重置	该资产原值减除提取折旧后的净值，应并入重置后的固定资产计税成本，并在该固定资产投入使用后的次月起，按照税法规定的折旧年限，一并计提折旧
提升功能、增加面积	该固定资产的改扩建支出，并入该固定资产计税基础，并从改扩建完工投入使用后的次月起，重新按税法规定的该固定资产折旧年限计提折旧，如该改扩建后的固定资产尚可使用的年限低于税法规定的最低年限，可以按尚可使用的年限计提折旧

（四）固定资产计提折旧的最低年限

1.房屋、建筑物，为20年；
2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；
3.与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；
4.飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；
5.电子设备，为3年。

（五）固定资产折旧的企业所得税处理

1.企业按会计规定提取的固定资产减值准备，不得税前扣除，但折旧按税法确定的计税基础计算扣除。
2.企业按税法规定实行加速折旧的，其按加速折旧办法计算的折旧额可全额在税前扣除。
3.企业购买的文物、艺术品用于收藏、展示、保值增值的，作为投资资产进行税务处理。文物、艺术品资产在持有期间，计提的折旧、摊销费用，不得税前扣除。

【知识点】长期待摊费用的税务处理

情形	税务处理
已足额提取折旧的固定资产的改建支出	按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销
租入固定资产的改建支出	按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销
固定资产的大修理支出	（1）大修理支出，是指同时符合下列条件的支出： ①修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上。 ②修理后使用年限延长2年以上 （2）按照固定资产尚可使用年限分期摊销 【注意】企业的固定资产修理支出可在发生当期直接扣除
其他应当作为长期待摊费用的支出	支出发生月份的次月起分期摊销，摊销年限不低于3年

【知识点】生物资产、无形资产、存货和投资资产的税务处理

（一）生物资产的税务处理

生物资产	包括：消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产 【注意】只有生产性生物资产可以计提折旧（直线法）
最低折旧年限	林木类生产性生物资产，为10年。 畜类生产性生物资产，为3年。

（二）无形资产的税务处理

不得摊销	（1）自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产。 （2）自创商誉。 （3）与经营活动无关的无形资产。 （4）其他不得计算摊销费用扣除的无形资产。
摊销方法	直线法
摊销年限	不得低于 10 年 【注意】企业外购的软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为 2 年（含）
注意	外购商誉的支出，在企业整体转让或者清算时，准予扣除

（三）存货的税务处理

存货的成本计算方法：先进先出法、加权平均法、个别计价法中选用一种。**一经选用，不得随意变更。**

（四）投资资产的税务处理

1.企业对外投资期间，投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除。

2.企业在转让或者处置投资资产时，投资资产的成本准予扣除。

3.非货币性资产投资

项目	要点归纳
递延纳税	非货币性资产转让所得，在不超过 5 年期限内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额
转让所得	非货币性转让所得=非货币性资产评估后的公允价值-计税基础
收入的实现	投资协议生效并办理股权登记手续时
投资企业和被投资企业计税基础的确定	（1）投资企业：以非货币性资产的原计税成本计税基础，加上每年确认的非货币性资产转让所得，逐年进行调整 （2）被投资企业：取得非货币性资产的计税基础，应按非货币性资产的公允价值确定
递延纳税的停止	企业在对外投资 5 年内转让内转让上述股权或投资收回的以及企业在外投资内注销的

4.转让股权、撤回投资、减少投资、清算分得剩余资产对比

企业转让股权收入	股权转让所得=转让股权收入-取得该股权所发生的成本 【注意】企业在计算股权转让所得时，不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益按该项股权所可能分配的金额
投资企业撤回或减少投资	（1）股息所得：相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分（免税） （2）投资收回：相当于初始出资的部分（不征税） （3）投资资产转让所得：其余部分（交税）
被清算企业的股东分得的剩余资产的金额	

【知识点】资产损失扣除政策

损失类型	具体规定
除贷款类债权外的应收、预付账款	（1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的 （2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的

	（3）债务人逾期 3 年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的 （4）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的 （5）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的
股权投资损失	（1）被投资方依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的 （2）被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营 3 年以上，且无重新恢复经营改组计划的 （3）对被投资方不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过 10 年，且被投资单位因连续 3 年经营亏损导致资不抵债的 （4）被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过 3 年以上的
存货损失	损失金额＝损失存货的成本＋进项税额转出－保险赔款和责任人赔偿

【注意】

（1）已经扣除的资产损失，在以后纳税年度全部或者部分收回时，收回部分应当作为收入计入收回当期的应纳税所得额。

（2）企业境内、境外营业机构发生的资产损失应分开核算，对境外营业机构由于发生资产损失而产生的亏损

【知识点】资产损失税前扣除申报管理

（一）申报管理

清单申报 （常规损失）	（1）企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失 （2）企业各项存货发生的正常损耗 （3）企业固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失 （4）企业生产性生物资产达到或超过使用年限而正常死亡发生的资产损失 （5）企业按照市场公平交易原则，通过各种交易场所、市场等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失 （6）商业零售企业存货因零星失窃、报废、废弃、过期、破损、腐败、鼠咬、顾客退换货等正常因素形成的损失，为存货正常损失，准予按会计科目进行归类、汇总，然后再将汇总数据以清单的形式进行企业所得税纳税申报，同时出具损失情况分析报告
专项申报 （非正常损失）	（1）商业零售企业存货因风、火、雷、震等自然灾害，仓储、运输失事，重大案件等非正常因素形成的损失 （2）存货单笔（单项）损失超过 500 万元的，无论何种因素形成的

（二）资产损失确认证据

证据类型	包括内容
外部证据	（1）司法机关的判决或者裁定 （2）公安机关的立案结案证明、回复 （3）工商部门出具的注销、吊销及停业证明 （4）企业的破产清算公告或清偿文件 （5）行政机关的公文 （6）专业技术部门的鉴定报告 （7）具有法定资质的中介机构的经济鉴定证明 （8）仲裁机构的仲裁文书

	（9）保险公司对投保资产出具的出险调查单、理赔计算单等保险单据 （10）符合法律规定的其他证据
内部证据	（1）有关会计核算资料和原始凭证 （2）资产盘点表 （3）相关经济行为的业务合同 （4）企业内部技术鉴定部门的鉴定文件或资料 （5）企业内部核批文件及有关情况说明 （6）对责任人由于经营管理责任造成损失的责任认定及赔偿情况说明 （7）法定代表人、企业负责人和企业财务负责人对特定事项真实性承担法律责任的声明

（三）相关资产损失的确认

1.企业逾期3年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。

2.企业逾期1年以上，单笔数额不超过5万元或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。

3.存货报废、毁损或变质损失，该项损失数额较大的（指占企业该类资产计税成本10%以上，或减少当年应纳税所得、增加亏损10%以上），纳税人留存备查自行出具的有法定代表人、主要负责人和财务负责人签章证实有关损失的书面申明。

【知识点】企业重组

（一）企业重组的一般性税务处理方法

以非货币资产清偿债务	应分解为转让相关非货币性资产、按非货币性资产公允价值清偿债务两项业务，确认相关资产的所得或损失
发生债权转股权的	应当分解为债务清偿和股权投资两项业务，确认相关所得或损失
以低于债务计税基础的金额偿还债务	税基础的金额偿还债务债务人应按支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额，确认债务重组所得；债权人应按收到的债务清偿额低于债权计税基础的差额，确认债务重组损失
债务人的相关所得税纳税事项原则上保持不变	

（二）企业重组的特殊性税务处理方法

适用条件（同时符合）	（1）具有合理的商业目的，且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的 （2）被收购、合并或分立部分的资产或股权比例不低于50% （3）企业重组后的连续12个月内不改变重组资产原来的实质性经营活动 （4）重组交易对价中涉及股权支付金额不低于其交易支付总额的85% （5）企业重组中取得股权支付的原主要股东，在重组后连续12个月内，不得转让所取得的股权
债务重组	企业债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额50%以上，可以在5个纳税年度的期间内，均匀计入各年度的应纳税所得额
股权收购	①被收购企业的股东取得收购企业股权的计税基础，以被收购股权的原有计税基础确定 ②收购企业取得被收购企业股权的计税基础，以被收购股权的原有计税基础确定

	③收购企业、被收购企业的原有各项资产和负债的计税基础和其他相关所得税事项保持不变
资产收购	①转让企业取得受让企业股权的计税基础，以被转让资产的原有计税基础确定 ②受让企业取得转让企业资产的计税基础，以被转让资产的原有计税基础确定
企业合并	①合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础，以被合并企业的原有计税基础确定 ②被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继 ③可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额＝被合并企业净资产公允价值×截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率 ④被合并企业股东取得合并企业股权的计税基础，以其原持有的被合并企业股权的计税基础确定
企业分立	①分立企业接受被分立企业资产和负债的计税基础，以被分立企业的原有计税基础确定 ②被分立企业已分立出去资产相应的所得税事项由分立企业承继 ③被分立企业未超过法定弥补期限的亏损额可按分立资产占全部资产的比例进行分配，由分立企业继续弥补
总结	股权支付暂不确认有关资产的转让所得或损失的，其非股权支付仍应在交易当期确认相应的资产转让所得或损失，并调整相应资产的计税基础非股权支付对应的资产转让所得或损失＝（被转让资产的公允价值-被转让资产的计税基础）×（非股权支付金额÷被转让资产的公允价值）

【知识点】股权、资产划转

确认条件	对 100%直接控制的居民企业之间，以及受同一或相同多家居民企业 100%直接控制的居民企业之间按账面净值划转股权或资产，凡具有合理商业目的、不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的，股权或资产划转后连续 12 个月内不改变被划转股权或资产原来实质性经营活动，且划出方企业和划入方企业均未在会计上确认损益的
税务处理	1.划出方企业和划入方企业均不确认所得。 2.划入方企业取得被划转股权或资产的计税基础，以被划转股权或资产的原账面净值确定。 3.划入方企业取得的被划转资产，应按其原账面净值计算折旧扣除
向税务机关报送的相关资料	交易双方应在企业所得税年度汇算清缴时，分别向各自主管税务机关报送《居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表》和相关资料（一式两份）。 相关资料包括： （1）股权或资产划转总体情况说明，包括基本情况、划转方案等，并详细说明划转的商业目的 （2）交易双方或多方签订的股权或资产划转合同（协议），需有权部门（包括内部和外部）批准的，应提供批准文件 （3）被划转股权或资产账面净值和计税基础说明 （4）交易双方按账面净值划转股权或资产的说明（需附会计处理资料） （5）交易双方均未在会计上确认损益的说明（需附会计处理资料） （6）12 个月内不改变被划转股权或资产原来实质性经营活动的承诺书

【知识点】房地产开发经营业务

（一）销售收入实现的具体确认规定

<table>
<tr><th>销售方式</th><th colspan="3">收入的确认时间</th></tr>
<tr><td>一次性全额收款</td><td colspan="3">实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日</td></tr>
<tr><td>分期收款</td><td colspan="3">（1）按销售合同或协议约定的价款和付款日确认收入的实现
（2）付款方提前付款的，在实际付款日确认收入的实现</td></tr>
<tr><td>银行按揭</td><td colspan="3">销售合同或协议约定的价款确定收入额，其首付款应于实际收到日确认收入的实现，余款在银行按揭贷款办理转账之日确认收入的实现</td></tr>
<tr><td rowspan="4">委托方式</td><td>支付手续费</td><td>按销售合同或协议中约定的价款</td><td rowspan="3">于收到受托方已销开发产品清单之日确认收入的实现</td></tr>
<tr><td>视同买断</td><td>按销售合同或协议中约定的价格和买断价格中的较高者的情形：
（1）企业与购买方签订销售合同或协议
（2）企业、受托方、购买方三方共同签订销售合同或协议</td></tr>
<tr><td>基价（保底价）并实行超基价双方分成</td><td>（1）按销售合同或协议中约定的价格和基价中的较高者的情形：
①企业与购买方签订销售合同或协议
②企业、受托方、购买方三方共同签订销售合同或协议的
（2）按基价加上按规定取得的分成额：受托方与购买方直接签订销售合同</td></tr>
<tr><td>包销方式</td><td colspan="2">参照上述规定确认收入的实现；包销期满后尚未出售的开发产品，企业应根据包销合同或协议约定的价款和付款方式确认收入的实现</td></tr>
</table>

（二）成本、费用扣除的税务处理

1.企业在进行成本、费用的核算与扣除时，必须按规定区分期间费用和开发产品计税成本、已销开发产品计税成本与未销开发产品计税成本。

2.企业发生的期间费用、已销开发产品计税成本、税金及附加、土地增值税准予当期按规定扣除。

3.可售面积单位工程成本和已销开发产品的计税成本按下列公式计算确定：

可售面积单位工程成本＝成本对象总成本÷成本对象总可售面积

已销开发产品的计税成本＝已实现销售的可售面积×可售面积单位工程成本

4.企业对尚未出售的已完工开发产品和已售开发产品（包括共用部位、共用设施设备）进行日常维护、保养、修理等实际发生的维修费用，准予在当期据实扣除。

5.企业将已计入销售收入的共用部位、共用设施设备维修基金按规定移交给有关部门、单位的，应于移交时扣除。

6.银行按揭方式销售开发产品，凡约定企业为购买方的按揭贷款提供担保的，其销售开发产品时向银行提供的保证金（担保金）不得从销售收入中减除，也不得作为费用在当期税前扣除，但实际发生损失时可据实扣除。

7.企业委托境外机构销售开发产品的，其支付境外机构的销售费用（含佣金或手续费）不超过委托销售收入 10%

~~的~~部分，准予据实扣除。

8.企业因国家无偿收回土地使用权而形成的损失，可作为财产损失按有关规定在税前扣除。

9.企业开发产品（以成本对象为计量单位）整体报废或毁损，其净损失按有关规定审核确认后准予在税前扣除。

10.企业开发产品转为自用的，其实际使用时间累计未超过12个月又销售的，不得在税前扣除折旧费用。

（三）计税成本的核算方法

计税成本对象的确定原则	（1）可否销售原则 （2）功能区分原则 （3）定价差异原则 （4）成本差异原则 （5）权益区分原则
成本计算方法	制造成本法
成本分配方法	（1）土地成本，一般按占地面积法进行分配。如果确需结合其他方法进行分配，应协商商税务机关同意 （2）单独作为过渡性成本对象核算的公共配套设施开发成本，应按建筑面积法进行分配 （3）借款费用属于不同成本对象共同负担的，按直接成本法或按预算造价法进行分配

1.除以下几项预提（应付）费用外，计税成本均应为实际发生的成本。

（1）出包工程未最终办理结算而未取得全额发票的，在证明资料充分的前提下，其发票不足金额可以预提，但最高不得超过合同总金额的10%。

（2）公共配套设施尚未建造或尚未完工的，可按预算造价合理预提建造费用。此类公共配套设施必须符合已在售房合同、协议或广告、模型中明确承诺建造且不可撤销，或按照法律法规规定必须配套建造的条件。

（3）应向政府上缴但尚未上缴的报批报建费用、物业完善费用可以按规定预提。物业完善费用是指按规定应由企业承担的物业管理基金、公建维修基金或其他专项基金。

2.企业单独建造的停车场所，应作为成本对象单独核算。利用地下基础设施形成的停车场所，作为公共配套设施进行处理。

3.企业在结算计税成本时其实际发生的支出应当取得但未取得合法凭据的，不得计入计税成本，待实际取得合法凭据时，再按规定计入计税成本

【知识点】税收优惠

（一）税额式

从事农、林、牧、渔业项目的所得	1.免税：直接从事农、林、牧、渔业项目的所得 【注意】包括“猪、兔的饲养”、“饲养牲畜、家禽产生的分泌物、排泄物”。 2.减半征收企业所得税： （1）花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植； 【注意】包括“观赏性作物的种植”。 （2）海水养殖、内陆养殖。

三免三减半	1.从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得 2.从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得 3.对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目	自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，3免3减半
免税	1.外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得。 2.国际金融组织向中国政府和居民企业提供优惠贷款取得的利息所得。 3.经国务院批准的其他所得。	
地方政府债券利息所得	对企业取得的2009年及以后发行的地方政府债券利息所得，免征企业所得税。	
税额抵免优惠	企业购置并实际使用《优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。 1.专用设备的投资额不包括允许抵扣的增值税进项税额；无法抵扣的进项税额，计入专用设备投资额（取得普通发票，专用设备投资额为普通发票上价款）。 2.专用设备正常计提折旧。 3.企业购置上述设备在5年内转让、出租的，停止享受企业所得税优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款。	
铁路债券	对企业投资者持有2011-2023年发行的铁路债券取得的利息收入,减半征收企业所得税。铁路债券是指以中国铁路总公司为发行和偿还主体的债券，包括中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券等债务融资工具。	
伤残人员专门用品生产和装配	自2021年1月1日至2023年12月31日期间，对符合规定条件的生产和装配伤残人员专门用品的居民企业，免征企业所得税。	

（二）税率式

减按15%的所得税税率	高新技术企业	（1）企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。 （2）企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。 （3）对取得高新技术企业资格且享受税收优惠的高新技术企业，税务部门如在日常管理过程中发现其在高新技术企业认定过程中或享受优惠期间不符合《高新技术企业认定管理办法》第十一条规定的认定条件的，应提请认定机构复核。复核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其证书有效期内自不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。 （4）享受税收优惠的高新技术企业，应妥善保管以下资料留存备查： ①高新技术企业资格证书。 ②高新技术企业认定资料。 ③知识产权相关材料。 ④年度主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域（2016年修订）》规定范围的说明，高新技术产品（服务）及对应收入资料。

		⑤年度职工和科技人员情况证明材料。 ⑥当年和前两个会计年度研发费用总额及占同期销售收入比例、研发费用管理资料以及研发费用辅助账，研发费用结构明细表。 ⑦省税务机关规定的其他资料。
	技术先进型服务企业	自 2017 年 1 月 1 日起，在全国范围内对经认定的技术先进型服务企业，减按 15%的税率征收企业所得税。
	西部地区国家鼓励类产业企业	对设在西部地区国家鼓励类产业企业，在 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日期间，减按 15%的税率征收企业所得税。 上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。
	从事污染防治的第三方企业	自 2019 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日,对符合条件的从事污染防治的第三方企业(以下称第三方防治企业）减按 15%的税率征收企业所得税。 第三方防治企业是指受排污企业或政府委托，负责环境污染治理设施（包括自动连续监测设施，下同）运营维护的企业。第三方防治企业应当同时符合以下条件： 1.在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册的居民企业； 2.具有 1 年以上连续从事环境污染治理设施运营实践，且能够保证设施正常运行； 3.具有至少 5 名从事本领域工作且具有环保相关专业中级及以上技术职称的技术人员，或者至少 2 名从事本领域工作且具有环保相关专业高级及以上技术职称的技术人员； 4.从事环境保护设施运营服务的年度营业收入占总收入的比例不低于 60%； 5.具备检验能力，拥有自有实验室，仪器配置可满足运行服务范围内常规污染物指标的检测需求； 6.保证其运营的环境保护设施正常运行，使污染物排放指标能够连续稳定达到国家或者地方规定的排放标准要求； 7.具有良好的纳税信用，近三年内纳税信用等级未被评定为 C 级或 D 级。
	中国(上海)自贸试验区临港新片区	自 2020 年 1 月 1 日起，对新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、 民用航空等关键领域核心环节相关产品(技术)业务,并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起 5 年内减按 15%的税率征收企业所得税。
	海南自由贸易港	1.自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。 所称鼓励类产业企业，是指以海南自由贸易港鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务.且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。所称实质性运营,是指企业的实际管理机构设在海南自由贸易港，并对企业生产经营、人员、账务、财产等实施实质性全面管理和控制。对不符合实质性运营的企业，不得享受优惠。 对总机构设在海南自由贸易港的符合条件的企业，仅就其设在海南自由贸易港的总机构和分支机构的所得，适用 15%税率;对总机构设在海南自由贸易港以外的企业，仅就其设在海南自由贸易港内的符合条件的分支机构的所得,适用 15%税率。 2.自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。 所称新增境外直接投资所得应当符合以下条件: (1)从境外新设分支机构取得的营业利润；或从持股比例超过 20% (含)的境外子公司分回

		的，与新增境外直接投资相对应的股息所得。 (2)被投资国(地区)的企业所得税法定税率不低于 5%。 3.自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日，对在海南自由贸易港设立的企业， 新购置(含自建、自行开发)固定资产或无形资产,单位价值不超过 500 万元（含），允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧和摊销；新购置(含自建、自行开发)固定资产或无形资产,单位价值超过 500 万元，可以缩短折旧、摊销年限或采取加速折旧、摊销的方法。所称固定资产，是指房屋、建筑物以外的固定资产。
减按 20%的税率	小型微利企业	型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5 000 万元等三个条件的企业。 对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。 1.小型微利企业是指企业的全部生产经营活动产生的所得均负有我国企业所得税纳税义务的企业。仅就来源于我国所得负有我国纳税义务的非居民企业，不适用上述规定。无论查账征收还是核定征收均可享受。 2.从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。 所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下： 季度平均值=（季初值+季末值）÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 3.年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
10%	非居民企业	在我国境内未设机构场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业，减按 10%的所得税税率征收企业所得税

（三）税基式

加计扣除	研发费用	1.研究开发费： （1）一般企业：未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100％在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200％在税前摊销。 （2）集成电路企业和工业母机企业：形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。 2.下列活动不适用税前加计扣除政策。 （1）企业产品（服务）的常规性升级。 （2）对某项科研成果的直接应用，如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等。 （3）企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动。 （4）对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变。 （5）市场调查研究、效率调查或管理研究。 （6）作为工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护。 （7）社会科学、艺术或人文学方面的研究。 3.委托研发

		（1）委托境内研发：企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除，受托方不得再进行加计扣除委托个人研发的，应凭个人出具的发票等合法有效凭证在税前加计扣除；委托方与受托方存在关联关系的，受托方应向委托方提供研发项目费用支出明细情况 （2）委托境外研发：企业委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用2/3的部分，可以按规定在企业所得税税前加计扣除
	基础研究	1.对企业出资给非营利性科学技术研究开发机构(简称科研机构)、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出，在计算应纳税所得额时可按实际发生额在税前扣除，并可按100%在税前加计扣除。 对非营利性科研机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入，免征企业所得税。 2.非营利性科研机构、高等学校包括国家设立的科研机构和高等学校、民办非营利性科研机构和高等学校。 3.政府性自然科学基金，是指国家和地方政府设立的自然科学基金委员会管理的自然科学基金。 4.基础研究，是指通过对事物的特性、结构和相互关系进行分析，从而阐述和检验各种假设、原理和定律的活动。
	安置残疾人	企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100％加计扣除。
加速折旧	一般性加速折旧	企业的固定资产由于技术进步等原因，确需加速折旧的，可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。 可采用以上折旧方法的固定资产是指： 1.由于技术进步，产品更新换代较快的固定资产； 2.常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产。 上述政策中采取缩短折旧年限方法的，最低折旧年限不得低于规定折旧年限的60％。 企业的固定资产采取加速折旧方法的，可以采用双倍余额递减法或者年数总和法。加速折旧方法一经确定，一般不得变更。
	一次性税前扣除政策	企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具（所称设备、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定资产），单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧; 企业根据自身生产经营核算需要，可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的，以后年度不得再变更。以后年度不得再变更的规定是针对单个固定资产而言；单个固定资产未选择享受的，不影响其他固定资产选择享受一次性税前扣除政策
减计收入	1.综合利用资源，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额。 2.自2019年6月1日至2025年12月31日，提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，在计	

	算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。 3.自 2017 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。 4.自 2017 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。 5.自 2017 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对经省级金融管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。
符合条件的技术转让所得	居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税。 技术转让的范围：居民企业转让专利技术、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种、生物医药新品种、5 年以上非独占许可使用权等。 技术转让是指，居民企业转让其拥有符合技术转让范围规定技术的所有权或 5 年以上（含 5 年）全球独占许可使用权的行为。 不得享受此优惠情形：如 100%关联方之间技术转让所得；禁止出口和限制出口技术转让所得；未单独核算技术转让所得。
创投企业优惠	创业投资企业、有限合伙制创业投资企业法人合伙人，投资于未上市的中小高新技术企业，其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。 创业投资企业、有限合伙制创业投资企业法人合伙人，采取股权投资方式直接投资于初创科技型企业 2 年以上的，可以按照其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

【知识点】应纳税额的计算

应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额

直接法	应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损
间接法	应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额

【知识点】居民企业核定征收应纳税额的计算

（一）核定征收企业所得税的范围

核定征收范围	1.依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的 2.依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的 3.擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的 4.虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的 5.发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的 6.申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的
不适用核定征收	特殊行业、特殊类型的纳税人和一定规模以上的纳税人： 1.享受企业所得税优惠政策的企业（不包括仅享受免税收入优惠政策的企业、符合条件的小型微利企业） 2.汇总纳税企业

	3.上市公司 4.银行、信用社、小额贷款公司、保险公司、证券公司、期货公司、信托投资公司、金融资产管理公司、融资租赁公司、担保公司、财务公司、典当公司等金融企业 5.会计、审计、资产评估、税务、房地产估价、土地估价、工程造价、律师、价格鉴证、公证机构、基层法律服务机构、专利代理、商标代理以及其他经济鉴证类社会中介机构 6.专门从事股权（股票）投资业务的企业，不得核定征收企业所得税

（二）核定征收的办法

核定其应税所得率	（1）能正确核算（查实）收入总额，但不能正确核算（查实）成本费用总额的 （2）能正确核算（查实）成本费用总额，但不能正确核算（查实）收入总额的 （3）通过合理方法，能计算和推定纳税人收入总额或成本费用总额的 【注意】纳税人不属于以上情形的，核定其应纳所得税额
采用应税所得率方式核定征收	应纳所得税额＝应纳税所得额×适用税率 （1）按应税收入核定： 应纳税所得额＝应税收入额×应税所得率 应税收入额＝收入总额-不征税收入-免税收入 （2）按成本（费用）支出额核定： 应纳税所得额＝成本（费用）支出额÷（1-应税所得率）×应税所得率

【知识点】企业转让上市公司限售股有关所得税处理

企业转让代个人持有的限售股	限售股转让所得＝限售股转让收入－（限售股原值＋合理税费） （1）企业未能提供完整、真实的限售股原值凭证，不能准确计算该限售股原值的，主管税务机关一律按该限售股转让收入的 15%，核定为该限售股原值和合理税费 （2）完成纳税义务后的限售股转让收入余额转付给实际所有人时不再纳税（不再纳个人所得税） （3）依法院判决、裁定等原因，通过证券登记结算公司，企业将其代持的个人限售股直接变更到实际所有人名下的，不视同转让限售股
企业在限售股解禁前转让限售股	（1）应按减持在证券登记结算机构登记的限售股取得的全部收入，计入企业当年度应税收入计算纳税 （2）企业持有的限售股在解禁前已签订协议转让给受让方，但未变更股权登记、仍由企业持有的，企业实际减持该限售股取得的收入，依照上述规定差额纳税后，其余额转付给受让方的，受让方不再纳税

【知识点】同期资料管理

同期资料包括主体文档、本地文档和特殊事项文档。

主体文档	1.符合下列条件之一的企业，应当准备主体文档： （1）年度发生跨境关联交易，且合并该企业财务报表的最终控股企业所属企业集团已准备主体文档 （2）年度关联交易总额超过 10 亿元 2.主体文档主要披露最终控股企业所属企业集团的全球业务整体情况，包括以下内容： （1）组织架构 （2）企业集团业务

	（3）无形资产 （4）融资活动 （5）财务与税务状况
本地文档	1.年度关联交易金额符合下列条件之一的企业，应当准备本地文档： （1）有形资产所有权转让金额（来料加工业务按照年度进出口报关价格计算）超过 2 亿元 （2）金融资产转让金额超过 1 亿元 （3）无形资产所有权转让金额超过 1 亿元 （4）其他关联交易金额合计超过 4000 万元 2.本地文档主要披露企业关联交易的详细信息，包括以下内容： （1）企业概况 （2）关联关系 （3）关联交易 （4）可比性分析 （5）转让定价方法的选择和使用
特殊事项文档	（1）企业签订或者执行成本分摊协议的，应当准备成本分摊协议特殊事项文档 （2）企业关联债资比例超过标准比例需要说明符合独立交易原则的，应当准备资本弱化特殊事项文档
豁免情形	（1）企业执行预约定价安排的，可以不准备预约定价安排涉及关联交易的本地文档和特殊事项文档 （2）企业仅与境内关联方发生关联交易的，可以不准备主体文档、本地文档和特殊事项文档
时限要求	（1）主体文档应当在企业集团最终控股企业会计年度终了之日起 12 个月内准备完毕；本地文档和特殊事项文档应当在关联交易发生年度次年 6 月 30 日之前准备完毕 （2）同期资料应当自税务机关要求之日起 30 日内提供 （3）企业因不可抗力无法按期提供同期资料的，应当在不可抗力消除后 30 日内提供同期资料 （4）同期资料应当自税务机关要求的准备完毕之日起保存 10 年

【知识点】一般反避税管理

不适用的情况	（1）与跨境交易或者支付无关的安排 （2）涉嫌逃避缴纳税款、逃避追缴欠税、骗税、抗税以及虚开发票等税收违法行为
调整方法	（1）对安排的全部或者部分交易重新定性 （2）在税收上否定交易方的存在，或者将该交易方与其他交易方视为同一实体 （3）对相关所得、扣除、税收优惠、境外税收抵免等重新定性或者在交易各方间重新分配 （4）其他合理方法

【知识点】征收管理

纳税地点	1.居民企业 （1）企业登记注册地 （2）登记注册地在境外→实际管理机构所在地 （3）不具有法人资格的营业机构→汇总计缴企业所得税 2.非居民企业 （1）境内设立机构、场所的，有实际联系的所得→机构、场所所在地

	（2）境内设立两个或者两个以上机构、场所→主要机构、场所汇总缴纳企业所得税 （3）未设立机构场所或虽设立但取得无实际联系所得的→扣缴义务人所在地
纳税期限	1.企业所得税按年计征，分月或者分季预缴，年终汇算清缴，多退少补。 2.企业所得税的纳税年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3.企业在一个纳税年度的中间开业，或者由于合并、关闭等原因终止经营活动，使该纳税年度的实际经营期不足 12 个月的，应当以其实际经营期为 1 个纳税年度。 4.企业清算时，应当以清算期间作为 1 个纳税年度。 5.自年度终了之日起 5 个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。 6.企业在年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终止之日起 60 日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。
纳税申报	1.按月或按季预缴的，应当自月份或者季度终了之日起 15 日内，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表，预缴税款。纳税人 12 月或者第四季度的企业所得税预缴纳税申报，应在纳税年度终了后 15 日内完成，预缴申报后进行当年企业所得税汇算清缴。 2.企业在纳税年度内无论盈利或者亏损，都应当依照《企业所得税法》规定的期限，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表、年度企业所得税纳税申报表、财务会计报告和税务机关规定应当报送的其他有关资料。 3.除实行核定定额征收企业所得税的纳税人以外，企业所得税纳税人应当自纳税年度终了之日起 5 个月内，进行汇算清缴,结清应缴应退企业所得税税款。

【知识点】跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理

适用于	跨省设立不具有法人资格分支机构的居民企业
基本原则	统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库
税款预缴和汇算清缴	50%在各分支机构间分摊，各分支机构根据分摊税款就地办理缴库或退库；50%由总机构分摊缴纳，其中 25%就地办理缴库或退库，25%就地全额缴入中央国库或退库
总分机构分摊税款的计算	1.总机构分摊税款＝汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 2.所有分支机构分摊税款总额＝汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 某分支机构分摊税款＝所有分支机构分摊税款总额×该分支机构分摊比例 3.总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例；三级及以下分支机构，其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构。 【注意】上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额，是指分支机构上年度全年的营业收入、职工薪酬数据和上年度 12 月 31 日的资产总额数据，依照国家统一会计制度的规定核算的数据。一个纳税年度内，总机构首次计算分摊税款时采用的分支机构营业收入、职工薪酬和资产总额数据，与此后经过中国注册会计师审计确认的数据不一致的，不作调整。 分摊时三个因素权重依次为 0.35、0.35 和 0.30。 某分支机构分摊比例＝（该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和）×0.35＋（该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和）×0.35＋（该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和）×0.30

【知识点】企业政策性搬迁所得税管理

搬迁收入	搬迁补偿收入	（1）对被征用资产价值的补偿 （2）因搬迁、安置而给予的补偿 （3）对停产停业形成的损失而给予的补偿 （4）资产搬迁过程中遭到毁损而取得的保险赔款 （5）其他补偿收入
	搬迁资产处置收入	由于搬迁而处置企业各类资产所取得的收入 【注意】企业由于搬迁处置存货而取得的收入，应按正常经营活动取得的收入进行所得税处理，不作为企业搬迁收入
搬迁支出	搬迁费用支出	（1）安置职工实际发生的费用 （2）停工期间支付给职工的工资及福利费 （3）临时存放搬迁资产而发生的费用 （4）各类资产搬迁安装费用以及其他与搬迁相关的费用
	资产处置支出	（1）变卖及处置各类资产的净值 （2）处置过程中所发生的税费等支出
搬迁资产税务处理	简单安装或不需要安装即可继续使用的	就其净值按尚未折旧或摊销的年限，继续计提折旧或摊销
	需要进行大修理后才能重新使用的	（1）资产的计税成本＝资产的净值+大修理过程所发生的支出 （2）按该资产尚可使用的年限，计提折旧或摊销
	搬迁中被征用的土地，采取土地置换的	换入土地的计税成本按被征用土地的净值，以及该换入土地投入使用前所发生的各项费用支出，为该换入土地的计税成本，在该换入土地投入使用后，按《企业所得税法》及其实施条例规定年限摊销
	搬迁期间新购置的各类资产	按规定计算确定资产的计税成本及折旧或摊销年限。企业发生的购置资产支出，不得从搬迁收入中扣除
应税所得	搬迁期间	发生的搬迁收入和搬迁支出，可以暂不计入当期应纳税所得额，而在完成搬迁的年度，对搬迁收入和支出进行汇总清算
	搬迁完成年度	同时符合下列条件的，视为已经完成搬迁： （1）搬迁规划已基本完成； （2）当年生产经营收入占规划搬迁前年度生产经营收入 50%以上。 企业应进行搬迁清算，计算搬迁所得： （1）从搬迁开始，5 年内（包括搬迁当年度）任何一年完成搬迁的 （2）从搬迁开始，搬迁时间满 5 年（包括搬迁当年度）的年度
	搬迁损失	（1）在搬迁完成年度，一次性作为损失进行扣除 （2）自搬迁完成年度起分 3 个年度，均匀在税前扣除

第二章　个人所得税

【知识点】征税对象

税目	具体规定

工资、薪金所得（任职、受雇、非独立劳动）	1.工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得 （1）出租汽车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营，出租车驾驶员从事客货营运取得的收入 **【注意】**属于公司的按“工资、薪金所得”，属于个人的按“经营所得” （2）营销活动中，对营销业绩突出的雇员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动，通过免收差旅费、旅游费对个人的营销业绩奖励 **【注意】**如果是非雇员，按“劳务报酬所得” （3）个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴收入，扣除一定标准的公务费用 （4）个人按照规定领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入，其中25%部分予以免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，税款计入“工资、薪金所得”项目，由保险机构代扣代缴后，在个人购买税延养老保险的机构所在地办理全员全额扣缴申报 2.不予征税的项目 （1）独生子女补贴 （2）执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴 （3）托儿补助费 （4）差旅费津贴、误餐补助
劳务报酬所得（非雇佣、独立劳动）	1.在校学生因参与勤工俭学活动而取得的应税所得 2.个人担任公司董事、监事，且不在公司任职、受雇的情形，属于劳务报酬性质 **【注意】**在公司任职、受雇，同时兼任董事、监事的，应将董事费、监事费与个人工资收入合并，按“工资、薪金所得”项目 3.个人兼职取得的收入
稿酬所得	1.是指个人因其作品以图书、报刊等形式出版、发表而取得的所得 2.作者去世后，财产继承人取得的遗作稿酬 3.对报纸、杂志、出版等单位的职员在本单位的刊物上发表作品、出版图书征税的问题： （1）任职、受雇于报纸、杂志等单位的记者、编辑等专业人员，因在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得，与当月工资收入合并→“工资、薪金所得” （2）其他人员在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得→“稿酬所得” 4.出版社的专业作者撰写、编写或翻译的作品，由本社以图书形式出版而取得的稿费收入
特许权使用费所得	1.是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得 2.作者将自己的文字作品手稿原件或复印件公开拍卖（竞价）取得的所得 3.个人取得特许权的经济赔偿收入 4.编剧从电视剧的制作单位取得的剧本使用费
经营所得	1.个体工商户从事生产、经营活动取得的所得，个人独资企业投资人、合伙企业的个人合伙人来源于境内注册的个人独资企业、合伙企业生产、经营的所得 2.个人依法从事办学、医疗、咨询以及其他有偿服务活动取得的所得

	3.个人对企业、事业单位承包经营、承租经营以及转包、转租取得的所得 （1）承包人对企业经营成果不拥有所有权→“工资、薪金所得” （2）承包人对企业经营成果拥有所有权→“经营所得” （3）承包后工商登记改变为个体工商户的→“经营所得” 4.个人从事其他生产、经营活动取得的所得 ①从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入； ②出租车属个人所有，但挂靠出租汽车经营单位或企事业单位，驾驶员向挂靠单位缴纳管理费的； ③出租汽车经营单位将出租车所有权转移给驾驶员的 5.个人因从事彩票代销业务而取得所得，应按照“经营所得”项目计征个人所得税 6.个体工商户或个人专营种植业、养殖业、饲养业、捕捞业，不征收个人所得税；不属于原农业税、牧业税征税范围的，应对其所得计征个人所得税；同时对进入各类市场销售自产农产品的农民取得的所得暂不征收个人所得税
利息、股息、红利所得	是指个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得 1.储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税 2.职工个人取得的量化资产 （1）对职工个人以股份形式取得的仅作为分红依据、不拥有所有权的企业量化资产，不征个税 （2）对职工个人以股份形式取得的企业量化资产参与企业分配而获得的股息、红利，应按“利息、股息、红利”项目
财产租赁所得	是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得 **【注意】**1.个人取得的财产转租收入属于“财产租赁所得”。 2.在确定纳税义务人时，应以产权凭证为依据，对无产权凭证的，由主管税务机关根据实际情况确定；产权所有人死亡，在未办理产权继承手续期间，该财产出租而有租金收入的，以领取租金的个人为纳税义务人。
财产转让所得	是指个人转让有价证券、股权、合伙企业中的财产份额、不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得 1.量化资产股份转让所得 （1）对职工个人以股份形式取得的拥有所有权的企业量化资产，暂缓征收个人所得税 （2）转让时，收入额减除个人取得时实际支付的费用支出和合理转让费用后的余额，按“财产转让所得”项目 2.对个人转让自用5年以上，并且是家庭唯一生活用房取得的所得，免税 3.转让境内上市公司股票取得所得暂不征收个人所得税
偶然所得	是指个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得 1.个人为单位或他人提供担保获得收入 2.房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与他人的，受赠人取得的受赠收入 3.企业在业务宣传、广告等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品（包括网络红包），以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品，个人取得的礼品收入，按照“偶然所得”项目，赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外

【知识点】纳税人

【注意】累计居住天数和工作天数

纳税义务人	判定标准	征税范围
居民个人 （无限纳税义务）	（1）在中国境内有住所的个人 （2）在中国境内无住所，而一个纳税年度（即公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）内，在境内居住满一年 183 天的个人	境内所得境外所得
非居民个人 （有限纳税义务）	（1）在中国境内无住所且不居住的个人 （2)无住所而一个纳税年度内在境内居住累计不满 183 天的个人	境内所得

【注意】累计居住天数和工作天数

天数类型	确定方法
居住天数	①按照个人在中国境内累计停留的天数计算 ②在中国境内停留的当天满 24 小时的，计入中国境内居住天数；在中国境内停留的当天不足 24 小时的，不计入中国境内居住天数 ③用于判断无住所个人身份
工作天数	①在境内、境外单位同时担任职务或者仅在境外单位任职的个人，在境内停留的当天不足 24 小时的，按照半天计算境内工作天数 ②用于计算无住所个人当月工资薪金收入额（判断所得来源）

【知识点】所得来源的确定

下列所得，不论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得：

（1）因任职、受雇、履约等在中国境内提供劳务取得的所得。

（2）将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得。

（3）许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得。

（4）转让中国境内的不动产等财产或者在中国境内转让其他财产取得的所得。

（5）从中国境内企业、事业单位、其他组织以及居民个人取得的利息、股息、红利所得。

【知识点】税率

个人所得税区分不同个人所得项目，规定了超额累进税率和比例税率两种形式。

<table>
<tr><td colspan="2">应税所得项目</td><td colspan="2">税率</td></tr>
<tr><td rowspan="5">综合所得（居民个人适用）</td><td>1－4 项</td><td>预扣预缴时</td><td>年终汇算清缴时</td></tr>
<tr><td>1.工薪所得</td><td>按月七级预扣预缴税率（按年）</td><td rowspan="4">七级超额累进税率
3%－45%（按年）</td></tr>
<tr><td>2.劳务报酬所得</td><td>按次预扣率：20%-40%的三级超额累进预扣率</td></tr>
<tr><td>3.特许权使用费所得</td><td>按次预扣率：20%</td></tr>
<tr><td>4.稿酬所得</td><td>按次预扣率：20%</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.经营所得</td><td>五级超额累进税率（按年）</td><td>五级超额累进税率
5%－35%</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.利息股息红利所得</td><td colspan="2">按次税率：20%</td></tr>
<tr><td colspan="2">7.财产租赁所得</td><td colspan="2">按月税率：20%（个人出租住房 10%）</td></tr>
</table>

8.财产转让所得	按次税率：20%
9.偶然所得	按次税率：20%

【注意】非居民个人取得工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得，分所得项目依年度税率表按月换算后计算应纳税额。

【知识点】应纳税所得额的确定

（一）应纳税所得额的一般规定

应纳税所得额＝各项收入－税法规定的扣除项目或扣除金额

收入金额	个人取得收入的形式，包括现金、实物、有价证券和其他形式的经济利益
“次”的规定	（1）劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，属于一次性收入的，以取得该项收入为一次；属于同一项目连续性收入的，以一个月内取得的收入为一次 ）稿酬所得： ①不论出版单位是预付还是分次支付稿酬，或者加印该作品后再付稿酬，均应合并其稿酬所得按一次征收个人所得税； ②在两处或两处以上出版、发表或再版同一作品而取得稿酬所得，则可分别各处取得的所得或再版所得，按分次所得计征个人所得税； ③个人的同一作品在报刊上连载，应合并其因连载而取得的所有稿酬所得为一次计征个人所得税。在其连载之后又出书取得稿酬所得、或先出书后连载取得稿酬所得，应视同再版稿酬分次计征个人所得税。 （2）财产租赁所得，以一个月内取得的收入为一次 （3）利息、股息、红利所得，以支付利息、股息、红利时取得的收入为一次 （4）偶然所得，以每次取得该项收入为一次
费用扣除	（1）定额和定率扣除：综合所得；财产租赁所得 （2）核算扣除：经营所得；财产转让所得 （3）无扣除：利息、股息、红利所得；偶然所得

（二）应纳税所得额的特殊规定

1.公益性捐赠

限额扣除	（1）个人将其所得通过中国境内的公益性社会组织、国家机关向教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠，捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分，可以从其应纳税所得额中扣除 【注意】应纳税所得额，是指计算扣除捐赠额之前的应纳税所得额 （2）个人捐赠住房作为公共租赁住房，未超过申报的应纳税所得额30%的部分，准予扣除
全额扣除	（1）个人通过非营利的社会团体和政府部门向农村义务教育、教育事业、红十字事业、公益性青少年活动场所（其中包括新建）、非营利性老年服务机构、地震灾区等事业的捐赠 （2）个人通过中国教育发展基金会、宋庆龄基金会等六家、中国医药卫生事业发展基金会等用于公益救济性的捐赠

2.居民个人从中国境外取得的所得，可以从其应纳税额中抵免已在境外缴纳的个人所得税税额，但抵免额不得超过该纳税人境外所得依照《个人所得税法》相关规定计算的应纳税额。

【知识点】减免税优惠

法定免税	1.按照国家统一规定发给的补贴、津贴。 2.福利费、抚恤金、救济金。 3.军人的转业费、复员费、退役金。 4.按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费。 5.达到离休、退休年龄，但确因工作需要，适当延长离休、退休年龄的高级专家（指享受国家发放的政府特殊津贴的专家、学者），其在延长离休、退休期间的工资、薪金所得，视同离休费、退休费免征个人所得税。 6.居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，允许在个人应纳税所得额中扣除，免于征收个人所得税。 7.个人实际领（支）取原提存的基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金和住房公积金时，免征个人所得税。 8.生育妇女按照县级以上人民政府根据国家有关规定制定的生育保险办法，取得的生育津贴、生育医疗费或其他属于生育保险性质的津贴、补贴，免征个人所得税。 9.对工伤职工及其近亲属按照规定取得的工伤保险待遇，免征个人所得税。 10.对退役士兵按照规定，取得的一次性退役金以及地方政府发放的一次性经济补助，免征个人所得税。 11.职工从依照国家有关法律规定宣告破产的企业取得的一次性安置费收入，免征个人所得税。 12.对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴，免征个人所得税。 13.国债和国家发行的金融债券利息。 14.对个人取得的2012年及以后年度发行的地方政府债券利息收入，免征个人所得税。 15.对个人投资者持有2019—2027年发行的铁路债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。税款由兑付机构在向个人投资者兑付利息时代扣代缴。 16.自2008年10月9日起，对居民个人储蓄存款利息和证券市场个人投资者取得的证券交易结算资金利息所得，暂免征收个人所得税。 17.个人转让自用达5年以上并且是唯一的家庭生活用房取得的所得。 18.自2018年11月1日（含）起，对个人转让全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公司非原始股取得的所得，暂免征收个人所得税。 19.沪港、深港股票市场交易互联互通和内地与香港基金互认的税收优惠 （1）对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，2019年12月5日至2027年12月31日，继续暂免征收个人所得税。 （2）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所（简称上交所）上市A股取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 20.自2022年10月1日至2025年12月31日期间，纳税人出售自有住房并在现住房出售后1年内，在同一城市重新购买住房的，可按规定申请退还其出售现住房已缴纳的个人所得税。 21.省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金。 22.保险赔款。

	23.个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金。 24.个人办理代扣代缴税款手续，按规定取得的扣缴手续费。 25.对个人购买社会福利有奖募捐奖券、体育彩票，一次中奖收入在1万元以下（含）的暂免征收个人所得税，对一次中奖收入超过1万元的，全额征收个人所得税 26.依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得。 27.中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得。 28.外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费，免征个人所得税。 29.外籍个人按合理标准取得的境内、境外出差补贴，免征个人所得税。 30.外籍个人取得的探亲费、语言训练费、子女教育费等，经当地税务机关审核批准为合理的部分，免征个人所得税。 31.创新企业境内发行存托凭证试点阶段的税收优惠　　（ （1）自2023年9月21日至2025年12月31日，对个人投资者转让创新企业境内发行存托凭证（以下简称创新企业CDR）取得的差价所得，暂免征收个人所得税。 （2）自2023年9月21日至2025年12月31日，对个人投资者持有创新企业CDR取得的股息红利所得，实施股息红利差别化个人所得税政策。 32.支持原油等货物期货市场对外开放的税收优惠 新增:对境外个人投资者投资经国务院批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税。该优惠政策执行至2027年12月31日。
法定减税	由省、自治区、直辖市人民政府规定减征具体幅度和期限： 1.残疾、孤老人员和烈属的所得 2.因自然灾害遭受重大损失的（调整） 国务院可以规定其他减税情形，报全国人民代表大会常务委员会备案。

【知识点】居民个人综合所得的计税方法

（一）居民个人综合所得预扣预缴

各项所得	计征方式	适用税率	应纳税所得额
工资、薪金所得	按月	综合所得税率表	累计预扣法：工薪收入全额-5000元/月-社保、住房公积金费用-享受的专项附加扣除（1人最多5项）-享受的其他扣除
劳务报酬所得	按次	20%、30%、40%	①每次收入不足4000：扣除800元 ②每次收入4000以上：扣除收入的20% 【特殊】稿酬所得减按70%计算
特许权使用费所得	按次	20%	
稿酬所得	按次	20%	

（二）工资、薪金所得累计预扣法

支付方按月预扣预缴，采用累计预扣法。

本期累计预扣预缴应纳税所得额＝累计收入－累计免税收入－累计减除费用（5000 元/月×当年截至本月在本单位的任职受雇月份数）－累计专项扣除－累计专项附加扣除－累计依法确定的其他扣除

本期应预扣预缴税额＝（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率－速算扣除数）－累计减免税额－累计已预扣预缴税额

【注意】

①除大病医疗以外，其他专项附加扣除（3 岁以下婴幼儿照护费、子女教育、继续教育、住房贷款利息或住房租金、赡养老人），可由纳税人选择在预扣预缴税款时进行扣除。

②居民个人向扣缴义务人提供有关信息并依法要求办理专项附加扣除的，扣缴义务人应当按照规定在工资、薪金所得按月预扣预缴税款时予以扣除，不得拒绝。

③纳税人同时从两处以上取得工资、薪金所得，并由扣缴义务人办理上述专项附加扣除的，对同一专项附加扣除项目，一个纳税年度内，纳税人只能选择从其中一处扣除。

④本期应预扣预缴税额为负值时，暂不退税。纳税年度终了后余额仍为负值时，由纳税人通过办理综合所得年度汇算清缴，税款多退少补。

1.费用扣除项目

扣除项目	包含内容
累计减除费用	5000 元/月×纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数
专项扣除	三险一金：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等
专项附加扣除	子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人、3 岁以下婴幼儿照护等 【注意】 （1）除大病医疗以外，其他专项附加扣除可以选择按月扣除 （2）享受大病医疗专项附加扣除，在次年 3 月 1 日至 6 月 30 日内，自行办理汇算清缴申报时扣除 （3）一个纳税年度内，未享受扣除或未足额享受扣除的，可以在当年剩余月份内补充扣除，也可以在汇算清缴时办理扣除
其他扣除	企业年金、职业年金，个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出，以及国务院规定可以扣除的其他项目 【注意】专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除，以一个纳税年度的应纳税所得额为限额；扣除不完的，不结转以后年度扣除

2.专项附加扣除范围及标准

（1）子女教育

扣除项目	扣除标准	要求
学前教育	每个子女每月 2000 元	①学前教育：年满 3 岁当月至小学入学前 1 月 ②学历教育：子女接受全日制学历教育入学的当月至全日制学历教育结束的当月包括：义务教育（小学、初中教育）、高中阶段教育（普通高中、中等职业、技工教育）、高等教育（大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生教育） ③父母可选择 1 人扣或 2 人各扣 50% ④在境外接受教育的，应留存境外学校录取通知书、留学签证等相关教育的证明资料备查
学历教育		

（2）继续教育

学历（学位）继续教育	每月 400 元，不能超过 48 个月	①扣除时间：在中国境内接受学历（学位）继续教育入学的当月至学历（学位）继续教育结束的当月 ②本人接受本科及以下学历继续教育，可以选择由父母扣除，也可以选择本人扣除
技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育	取得证书当年扣除 3600 元	①扣除时间：取得相关证书的当年 ②留存相关证书

（3）大病医疗

扣除项目	扣除标准	要求
一个纳税年度内，发生与基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担的	医保目录范围内的自付部分累计超过 15000 元的部分，汇算清缴时在 80000 元限额内据实扣除	①可以选择本人或者其配偶扣除；未成年子女发生的医药费支出可以选择父母一方扣除 ②纳税人及其配偶、未成年子女发生的医药费用支出，按规定分别计算扣除额 ③应当留存医药服务收费及医保报销相关票据原件（或复印件）等 ④扣除时间：医疗保障信息系统记录的医药费用实际支出的当年

（4）住房贷款利息（不可扣房租）

扣除项目	**扣除标准**	**要求**
首套住房贷款利息	月扣 1000 元，最长不超过 240 个月（20 年）	①纳税人只能享受一次首套住房贷款的利息扣除 ②经夫妻约定可选择一方扣除；婚前分别购买首套住房贷款，可以选择一方购买的住房由购买方 100%扣除，也可以各自购买的住房各自按 50%扣除 【注意】以上内容均为确定后 1 年内不得变更 ③留存住房贷款合同、贷款还款支出凭证 ④扣除时间：为贷款合同约定开始还款的当月至贷款全部归还或贷款合同终止的当月，扣除期限最长不得超过 240 个月

（5）住房租金（不可扣房贷）

扣除项目	扣除标准	要求
主要工作城市没有自有住房	①直辖市、省会（首府）城市、计划单列市及国务院确定的其他城市：1500 元/月 ②市辖区户籍人口＞100 万的城市：1100 元/月 ③市辖区户籍人口≤100 万的城市：800 元/月	①住房租金支出由签订租赁住房合同的承租人扣除 ②夫妻双方主要工作城市相同的，只能由一方扣除 ③应当留存住房租赁合同、协议等 ④纳税人及其配偶在一个纳税年度内不能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除 ⑤扣除时间：租赁合同（协议）约定的房屋租赁期开始的当月至租赁期结束的当月；提前终止合同（协议）的，以实际租赁期限为准

（6）赡养老人

扣除项目	扣除标准	要求
赡养一位及以上年满 60 岁的父母，以及子女均已去世的年满 60 岁的祖	①独生子女的，按 3000 元/月	①赡养人均摊或者约定分摊，也可以由被赡养人指定分摊

父母、外祖父母	②非独生子女的，与兄弟姐妹分摊 3000 元/月，每人分摊的最高额度不得超过 1500 元/月	②约定或者指定分摊的须签订书面分摊协议，指定分摊优于约定分摊 ③具体分摊方式和额度在 1 个纳税年度内不得变更 ④扣除时间：被赡养人年满 60 周岁当月至赡养义务终止的年末

（7）3 岁以下婴幼儿照护

扣除项目	扣除标准	要求
照护 3 岁以下婴幼儿子女	每个婴幼儿每月 2000 元	①父母可选择 1 人扣或 2 人各扣 50%，具体扣除方式在 1 个纳税年度内不能变更 ②扣除时间：婴幼儿出生的当月至年满 3 周岁的前一个月

（三）劳务报酬所得预扣预缴

劳务报酬所得应预扣预缴税额＝预扣预缴应纳税所得额（收入额）×预扣率-速算扣除数

（1）收入额：收入减除费用后的余额。

（2）减除费用：

①每次收入不超过 4000 元的，减除费用按 800 元计算；

②每次收入 4000 元以上的，减除费用按 20%计算。

（3）预扣率：三级超额累进预扣率

级数	预扣预缴应纳税所得额	预扣率（%）	速算扣除数
1	不超过 20000 元	20%	0
2	超过 20000 元至 50000 元的部分	30%	2000
3	超过 50000 元的部分	40%	7000

（四）稿酬所得所得预扣预缴

稿酬所得应预扣预缴税额＝预扣预缴应纳税所得额（收入额）×20%

（1）收入额：收入减除费用后的余额，再减按 70%计算。

（2）减除费用：

①每次收入不超过 4000 元的，减除费用按 800 元计算；

②每次收入 4000 元以上的，减除费用按 20%计算。

（3）预扣率：20%。

（五）特许权使用费所得预扣预缴

特许权使用费所得应预扣预缴税额＝预扣预缴应纳税所得额（收入额）×20%

（1）收入额：特许权使用费所得以收入减除费用后的余额为收入额。

（2）减除费用：

①每次收入不超过 4000 元的，减除费用按 800 元计算；

②每次收入 4000 元以上的，减除费用按 20%计算。

（3）预扣率：20%。

（六）预扣预缴税款计算方法的优化

1.对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人，可按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。
2.正在接受全日制学历教育的学生因实习取得劳务报酬所得的，可按照累计预扣法计算并预扣预缴税款。
3.对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过60000元的居民个人，在预扣预缴本年个税时，累计减除费用自1月起直接按照全年60000元计算扣除。

（七）居民个人综合所得汇算清缴的计算方法

汇算应退或应补税额＝［（综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-捐赠）×适用税率-速算扣除数］-已预缴税额

收入额	费用减除标准	税率	年终汇算清缴规定
①工资薪金：收入的100% ②劳务报酬：收入的80%、 ③特许权使用费：收入的80% ④稿酬所得：收入的56%（80%×70%）	①减除费用60000元 ②专项扣除 ③专项附加扣除 ④依法确定的其他扣除 ⑤捐赠等	七级超额累进税率（综合所得个人所得税税率表）	次年3月1日至6月30日内办理汇算清缴

（八）无住所个人计税方法的特殊规定

1.纳税义务

居住时间		境内所得		境外所得	
		境内支付	境外支付	境内支付	境外支付
非居民	（1）累计不超过90天	√	免税	×高管交	×
	（2）90～183天之内	√	√	×高管交	×
居民	（3）累计满183天的年度连续不满6年	√	√	√	免税（备案）
	（4）累计满183天的年度连续满6年	√	√	√	√

【**注意**】高层管理职务包括企业正、副（总）经理、各职能总师、总监及其他类似公司管理层的职务。

2.收入额的确定

（1）高管

居住时间		工资薪金收入额的确定
非居民	累计不超过90天	月收入额=当月境内支付或者负担的工资、薪金收入额
	90～183天之内	月收入额=当月境内外工资薪金总额×[1-（当月境外支付工资薪金数额÷当月境内外工资薪金总额）×（当月工资薪金所属工作期间境外工作天数÷当月工资薪金所属工作期间公历天数）]
居民	累计满183天的年度连续不满6年	
	累计满183天的年度连续满6年	月收入额=当月境内外工资薪金总额

（2）非高管

居住时间		工资薪金收入额的确定
非居民	累计不超过 90 天	月收入额=当月境内外工资薪金总额×（当月境内支付工资薪金数额÷当月境内外支付工资薪金总额）×（当月工资、薪金所属工作期间境内工作天数÷当月工资、薪金所属工作期间公历天数）
	90～183 天之内	月收入额=当月境内外工资、薪金总额×（当月工资、薪金所属工作期间境内工作天数÷当月工资、薪金所属工作期间公历天数）
居民	累计满 183 天的年度连续不满 6 年	月收入额=当月境内外工资薪金总额×[1-（当月境外支付工资薪金数额÷当月境内外工资薪金总额）×（当月工资薪金所属工作期间境外工作天数÷当月工资薪金所属工作期间公历天数）]
	累计满 183 天的年度连续满 6 年	月收入额=当月境内外工资薪金总额

【知识点】非居民个人四项所得的计税方法

（一）计税方法

不办理汇算清缴。

各项所得	计征方式	应纳税所得额	适用税率
工资、薪金所得	按月	月所得额=月收入全额-5000 元	按月换算的综合所得税率表
劳务报酬所得	按次	实际取得收入的 80%	
特许权使用费所得	按次	实际取得收入的 80%	
稿酬所得	按次	实际取得收入的 80%，再减按 70%计算	

【注意】关于次的界定：
劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，属于一次性收入的，以取得该项收入为一次；属于同一项目连续性收入的，以一个月内取得的收入为一次。

（二）一个月内取得数月奖金的计税方法

数月奖金，是指无住所个人一次取得归属于数月的奖金（包括全年奖金）、年终加薪、分红等工资、薪金所得，不包括每月固定发放的奖金及一次性发放的数月工资。
非居民个人一个月内取得数月奖金，单独计算当月收入额，不与当月其他工资、薪金合并，按 6 个月分摊计税，不减除费用，适用月度税率表计算应纳税额。
计算公式如下：
当月数月奖金应纳税额＝[（数月奖金收入额÷6）×适用税率-速算扣除数]×6
【注意】每个非居民个人每一纳税年度只能使用一次。

（三）一个月内取得股权激励所得的计税方法

非居民个人一个月内取得股权激励所得，单独计算当月收入额，不与当月其他工资、薪金合并，按 6 个月分摊计税（一个公历年度内的股权激励所得应合并计算），不减除费用，适用月度税率表计算应纳税额。
计算公式如下：
当月股权激励所得应纳税额＝［（本公历年度内股权激励所得合计额÷6）×适用税率-速算扣除数］×6-本公历年度内股权激励所得已纳税额

【知识点】经营所得的计税方法

（一）个体工商户生产经营所得

全年应纳税额＝全年应纳税所得额×适用税率-速算扣除数

汇算清缴税额＝全年应纳税额-全年累计已预缴税额

应纳税所得额＝收入总额-成本-费用-税金-损失-其他支出-允许弥补的以前年度亏损

【注意】计税原理与企业所得税相似。

1.个体工商户不得税前扣除的支出

（1）个人所得税税款；

（2）税收滞纳金；

（3）罚金、罚款和被没收财物的损失；

（4）不符合扣除规定的捐赠支出；

（5）赞助支出，是指个体工商户发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质支出；

（6）用于个人和家庭的支出；

（7）与取得生产经营收入无关的其他支出；

（8）国家税务总局规定不准扣除的支出。

2.没有综合所得的，应纳税所得额应当减除费用 60000 元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除。

3.对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用。其 40%视为与生产经营有关费用，准予扣除

4.支付给从业人员的、合理的工资、薪金支出，准予扣除；业主的工资、薪金支出不得税前扣除。

5.补充养老保险、补充医疗保险

为谁缴纳	扣除规定
从业人员	分别在不超过从业人员工资总额 5%标准内的部分据实扣除；超过部分，不得扣除
业主本人	以当地（地级市）上年度社会平均工资的 3 倍为计算基数，分别在不超过该计算基数 5%标准内的部分据实扣除；超过部分，不得扣除

6.三项经费

三项经费	计算基数	扣除限额比例
职工福利费	从业人员：工资总额业主：当地（地级市）上年度社会平均工资的 3 倍	14%
工会经费		2%
职工教育经费		2.5%

7.除为取得固定资产、无形资产的支出，以及应计入资产价值的汇兑损益、利息支出外，开办费可以选择在开始生产经营的当年一次性扣除，也可自生产经营月份起在不短于 3 年期限内摊销扣除，但一经选定，不得改变。

8.个体工商户每一纳税年度发生的与其生产经营活动直接相关的广告费和业务宣传费不超过当年销售（营业）收入 15%的部分，可以据实扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

9.个体工商户代其从业人员或者他人负担的税款，不得税前扣除。

10.个体工商户按照规定缴纳的摊位费、行政性收费、协会会费等，按实际发生数额扣除。

11.个体工商户自申请营业执照之日起至开始生产经营之日止所发生符合规定的费用，除为取得固定资产、无形资产的支出，以及应计入资产价值的汇兑损益、利息支出外，作为开办费，个体工商户可以选择在开始生产经营的当年一次性扣除，也可自生产经营月份起在不短于 3 年期限内摊销扣除，但一经选定，不得改变。12.个体工商户通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门，，捐赠额不超过其应纳税所得额 30%的部分可以据实扣除。个体工商户直接对受益人的捐赠不得扣除，另有规定除外

13.个体工商户研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的开发费用，以及研究开发新产品、新技术而购置单台

价值在 10 万元以下（＜10 万）的测试仪器和试验性装置的购置费准予直接扣除；单台价值在 10 万元以上（含 10 万元）的测试仪器和试验性装置，按固定资产管理，不得在当期直接扣除。

14.自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对个体工商户年应纳税所得额不超过 200 万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。个体工商户不区分征收方式，均可享受。

个体工商户按照以下方法计算减免税额：

减免税额＝（个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分的应纳税额－其他政策减免税额×个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分÷经营所得应纳税所得额）×（1－50％）

（二）个人独资企业和合伙企业投资者

1.个人独资企业以投资者为纳税义务人，合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。

2.5%～35%的五级超额累进税率。

【注意】投资者兴办两个或两个以上企业的，年度终了时，应汇总从所有企业取得的应纳税所得额。

3.应纳税所得额的确定原则

（1）合伙企业的合伙人以合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照合伙协议约定的分配比例确定。

（2）合伙协议未约定或者约定不明确的，按照合伙人协商决定的分配比例确定。

（3）协商不成的，按照合伙人实缴出资比例确定。

（4）无法确定出资比例的，按照合伙人数量平均计算每个合伙人的应纳税所得额。

（5）合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人。

【注意】合伙企业的合伙人是法人和其他组织的，不得用合伙企业的亏损抵减其盈利。

4.扣除项目

凡实行查账征税办法的，计算生产经营所得时，扣除项目比照个体工商户相关规定执行。但下列项目扣除遵循如下规定：

（1）投资者的工资不得在税前直接扣除，投资者本人的费用扣除标准统一确定为 60000 元/年（即 5000 元/月）。

【注意】投资者兴办两个或两个以上企业的，其费用扣除标准由投资者选择在其中一个企业的生产经营所得中扣除。

（2）投资者及其家庭发生的生活费用不允许在税前扣除。生活费用与企业生产经营费用混合在一起，并且难以划分的，全部视为生活费用，不允许在税前扣除。

（3）企业生产经营和投资者及其家庭生活共用的固定资产，难以划分的，由主管税务机关根据企业的生产经营类型、规模等具体情况，核定准予在税前扣除的折旧费用的数额或比例。

（4）企业计提的各种准备金不得扣除。

5.应纳税额的计算方法

查账征收	（1）个人投资者兴办一个企业的，比照个体工商户经营所得应纳税额的计算方法 （2）投资者兴办两个或两个以上企业的，并且企业性质全部是独资的，年度终了后汇算清缴时，其应纳税额的具体计算方法为： 应纳税所得额＝Σ各个企业的经营所得（汇总确定税率） 应纳税额＝应纳税所得额×税率－速算扣除数 本企业应纳税额＝应纳税额×本企业的经营所得÷Σ各个企业的经营所得 本企业应补缴的税额＝本企业应纳税额－本企业预缴的税额
核定征收	（1）核定征收的范围 ①企业依照国家有关规定应当设置但未设置账簿的 ②企业虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的

	③纳税人发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的 （2）核定征收方式 ①包括定额征收、核定应税所得率征收以及其他合理的征收方式 ②实行核定应税所得率征收方式的，计算公式如下： 应纳所得税额＝应纳税所得额×适用税率 应纳税所得额＝收入总额×应税所得率或 ＝成本费用支出额÷（1-应税所得率）×应税所得率 【注意】 ①企业经营多业的，根据其主营项目确定其适用的应税所得率 ②实行核定征税的投资者不能享受个人所得税的优惠政策

5.个人独资企业、合伙企业权益性投资经营所得征收管理

（1）持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业（以下简称独资合伙企业），一律适用查账征收方式计征个人所得税。

（2）独资合伙企业应自持有上述权益性投资之日起 30 日内，主动向税务机关报送持有权益性投资的情况；2022 年 1 月 1 日前独资合伙企业已持有权益性投资的，应当在 2022 年 1 月 30 日前向税务机关报送持有权益性投资的情况。税务机关接到核定征收独资合伙企业报送持有权益性投资情况的，调整其征收方式为查账征收。

（三）对企事业单位承包、承租经营所得

应纳税额＝应纳税所得额×适用税率-速算扣除数

应纳税所得额＝个人承包、承租经营收入总额-每月费用扣除标准（生计费 5000 元）×实际承包或承租月数

收入总额＝经营利润+工资、薪金性质的所得

【注意】如果工商登记仍为企业的，先按照企业所得税的有关规定缴纳企业所得税。

【知识点】分类所得的计税方法

适用所得项目	计征方式	费用减除标准	税率
财产租赁所得	按次计征	每次收入≤4000 元：定额扣 800 元；每次收入＞4000 元：定率扣 20%	20% **【注意】**个人出租住房：10%
财产转让所得		财产原值和合理费用	
利息股息红利所得		没有减除	
偶然所得			

（一）利息、股息、红利所得的计税方法

1.应纳税额的计算

应纳税额＝应纳税所得额×适用税率＝每次收入额×适用税率

2.企业购买车辆并将车辆所有权办到股东个人名下，其实质为企业对股东进行了红利性质的实物分配，应按照“利息、股息、红利所得”项目征税。考虑到同时也为企业经营使用的实际情况，在计算收入额时，允许合理减除部分所得；具体数额由主管税务机关根据车辆的实际使用，情况合理确定。

（二）财产租赁所得的计税方法

征收方式	按次征收，以一个月内取得的收入为一次。
应纳税所得额的计算	1.每次月收入不超过4000的应纳税所得额＝每次（月）收入额－准予扣除项目－修缮费用（800元为限）－800元 2.每次月收入超过4000的应纳税所得额＝[每次（月）收入额－准予扣除项目－修缮费用（800元为限）]×（1－20%） 3.扣除费用范围和顺序 （1）财产租赁过程中缴纳的税费（包括城建税、教育费附加、地方教育附加、房产税等） （2）向出租方支付的租金（无转租收入不扣此项） （3）由纳税人负担的该出租财产实际开支的修缮费用（每次800元为限，一次扣不完的下次继续扣除，直到扣完为止） （4）税法规定的费用扣除标准（800元或20%）
应纳税额的计算	应纳税额＝应纳税所得额×适用税率（20%） 【注意】个人按市场价格出租居民住房取得的所得，减按10%征税

【总结】个人出租住房涉及的各种税：

（1）增值税＝含税租金÷（1＋5%）×1.5%

（2）城建税和教育费附加＝增值税×（城建税税率7%等＋教育费附加3%＋地方教育费附加2%）

（3）房产税＝含税租金÷（1＋5%）×房产税税率4%

（4）个人所得税＝[含税租金÷（1＋5%）－城建税和教育费附加－房产税－修缮费用（800元为限）][×（1－20%）或－800]×个人所得税税率10%

（三）财产转让所得的计税方法

1.计算公式：

应纳税额＝应纳税所得额×适用的税率＝（收入总额－财产原值－合理税费）×20%

2.财产原值的确定

财产	财产原值的确定
有价证券	买入价以及买入时按照规定交纳的有关费用 【注意】转让债券，采用“加权平均法”确定其应予减除的财产原值和合理费用
建筑物	建造费或者购进价格以及其他有关税费
土地使用权	取得土地使用权所支付的金额、开发土地的费用以及其他有关费用
机器设备、车船	购进价格、运输费、安装费，以及其他有关费用
其他财产	参照以上方法确定财产原值

【注意】如果未提供完整、准确的财产原值凭证，不能确定财产原值的，由主管税务机关核定财产原值。

3.个人购买和处置债权的个人所得税政策

（1）个人通过招标、竞拍或其他方式购置债权以后，通过相关司法或行政程序主张债权而取得的所得，应按照“财产转让所得”项目缴税。

（2）取得“打包”债权，只处置部分债权的：

当次处置债权成本费用＝个人购置“打包”债权实际支出×当次处置债权账面价值（或拍卖机构公布价值）÷“打包”债权账面价值（或拍卖机构公布价值）

（四）偶然所得的计税

方法

应纳税额＝应纳税所得额×适用税率＝每次收入额×20%

【知识点】特殊情形下个人所得税的计税方法

（一）居民个人全年一次性奖金

1.一次性奖金范围：年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资。
2.计税方法

计税方法	纳税方法
不并入当年综合所得	，由扣缴义务人发放时代扣代缴： ①确定适用税率和速算扣除数：全年一次性奖金除以12个月得到的数额，“按月换算后的综合税率表（月度税率表）”确定适用税率和速算扣除数。　②应纳税额＝全年一次奖金收入×适用税率－速算扣除数
（2）也可以选择并入当年综合所得计算纳税	

【注意】在一个纳税年度内，对每一个纳税人，该计税办法只允许采用一次。

（二）远洋船员

1.一个纳税年度内在船航行时间累计满183天的远洋船员，其取得的工资、薪金收入减按50%计入应纳税所得额。
2.远洋船员可选择在当年预扣预缴税款或者次年个人所得税汇算清缴时享受上述优惠政策。

（三）保险营销员、证券经纪人佣金收入

1.保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，属于劳务报酬所得。
2.以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额，收入额减去展业成本以及附加税费后，并入当年综合所得，计算缴纳个人所得税。
计入当年综合所得的金额＝不含增值税的收入×（1-20%）-展业成本-附加税费
3.保险营销员、证券经纪人展业成本按照收入额的25%计算。
4.扣缴义务人向保险营销员、证券经纪人支付佣金收入时，应按照规定的累计预扣法计算预扣税款。
本期应预扣预缴税额＝（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率－速算扣除数）－累计减免税额－累计已预扣预缴税额
累计预扣预缴应纳税所得额＝累计收入额－累计减除费用－累计其他扣除
其中，收入额＝不含增值税的收入×（1－20%）；
累计减除费用按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的从业月份数计算；
其他扣除按照展业成本（收入额×25%）、附加税费和依法确定的其他扣除之和计算。

（四）单位低价向职工出售住房

1.单位按低于购置或建造成本价格出售住房给职工，职工因此而少支出的差价部分，不并入当年综合所得，以差价收入除以12个月得到的数额，按照月度税率表适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。
2.计算公式为：

应纳税额＝职工实际支付的购房价款低于该房屋的购置或建造成价格的差额×适用税率-速算扣除数

（五）解除劳动关系、提前退休、内部退养的一次性补偿收入

解除劳动关系	（1）取得一次性补偿收入（包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费） （2）在当地上年职工平均工资 3 倍数额以内的部分，免征个人所得税 （3）超过 3 倍数额的部分，不并入当年综合所得，单独适用综合所得税率表，计算纳税
提前退休	取得的一次性补贴收入，应按照办理提前退休手续至法定离退休年龄之间实际年度数平均分摊，确定适用税率和速算扣除数，单独适用综合所得税率表， 纳税应纳税额＝{[（一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数）-费用扣除标准]×适用税率-速算扣除数}×办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数
内部退养	1）实行内部退养的个人在其办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间从原任职单位取得的工资、薪金，不属于离退休工资，应按“工资、薪金所得”项目计征个人所得税 2）个人在办理内部退养手续后从原任职单位取得的一次性收入，应按办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间的所属月份进行平均，并与领取当月的工资、薪金所得合并后减除当月费用扣除标准，以余额为基数确定适用税率，再将当月工资、薪金加上取得的一次性收入，减去费用扣除标准，按适用税率计征个人所得税 3）个人在办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间重新就业取得的工资、薪金所得，应与其从原任职单位取得的同一月份的工资、薪金所得合并，并依法自行向主管税务机关申报缴纳个人所得税

（六）个人养老金

缴费环节	个人向个人养老金资金账户的缴费，按照 12000 元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除
投资环节	计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税
在领取环	个人领取的个人养老金，不并入综合所得，单独按照 3%的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入工资、薪金所得项目

（七）企业年金和职业年金

纳税环节：缴费时——存续期——领取时。

纳税环节	个人所得税处理
缴费时	1）单位按规定缴费部分：在计入个人账户时暂不缴纳个人所得税 2）个人缴费部分：在不超过本人缴费工资计税基数的 4%标准内的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除 3）超过标准缴付的年金单位缴费和个人缴费部分，应并入个人当期的工资、薪金所得征税
投资运营收益	分配计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税
领取年金时	不并入综合所得，全额单独计算应纳税款 （1）按月领取的：适用月度税率表计算纳税 （2）按季领取的：平均分摊计入各月，按每月领取额适用月度税率表计算纳税 （3）按年领取的：适用综合所得税率表计算纳税

	（4）个人因出境定居而一次性领取的年金个人账户资金，或个人死亡后，其指定的受益人或法定继承人一次性领取的年金个人账户余额，适用综合所得税率表计算纳税。对个人除上述特殊原因外一次性领取年金个人账户资金或余额的，适用月度税率表计算纳税

（八）上市公司股息、红利差别化

1.上市公司股息、红利差别化政策

持股期限	应纳税所得额的确定
≤1 个月	全额计入应纳税所得额
1 个月＜持股期限≤1 年	暂减按 50%计入应纳税所得额
＞1 年	暂免征收个人所得税

2.上市公司派发股息、红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额。

3.个人转让股票时，按照“先进先出”的原则计算持股期限，即证券账户中先取得的股票视为先转让。

4.对个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税。

（九）沪深港股票市场交易互联互通机制试点

投资人	不同所得	个人所得税
内地投资者	股票转让差价所得、通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价	暂免征收
	H 股、非 H 股股息红利	20%纳税（H 股上市公司、非 H 股中国结算代扣） **【注意】**个人投资者在国外已缴纳的预提税，可持有效扣税凭证到中国结算的主管税务机关申请税收抵免
香港市场投资者（含企业和个人）	A 股转让差价所得	暂免征收
	A 股股息红利所得	10%纳税（不实行差别化待遇）

【对比】

企业所得税	内地投资者： ①股票转让差价所得，依法征收企业所得税 ②通过沪港通、深港通从上市 H 股、非 H 股取得的股息红利：依法计征企业所得税，其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税香港投资者：同个人所得税
印花税	内地投资者：通过沪港通、深港通买卖、继承、赠与联交所股票按香港规定缴纳印花税香港投资者：通过沪港通、深港通买卖、继承、赠与上交所上市 A 股按内地规定缴纳印花税

（十）个人转让股权

1.对境内股票转让所得暂不征收个人所得税

2.按“财产转让所得”项目缴纳个人所得税。

应纳税所得额=股权转让收入-股权原值-合理费用

3.股权转让收入：转让方取得与股权转让相关的各种款项，包括违约金、补偿金以及其他名目的款项、资产、

权益等。

核定股权转让收入的情形	（1）申报的股权转让收入明显偏低且无正当理由的 （2）未按照规定期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的 （3）转让方无法提供或拒不提供股权转让收入的有关资料 （4）其他应核定股权转让收入的情形
视为股权转让收入明显偏低的情形	（1）申报的股权转让收入低于股权对应的净资产份额的。其中，被投资企业拥有土地使用权、房屋、房地产企业未销售房产、知识产权、探矿权、采矿权、股权等资产的，申报的股权转让收入低于股权对应的净资产公允价值份额的 （2）申报的股权转让收入低于初始投资成本或低于取得该股权所支付的价款及相关税费的 （3）申报的股权转让收入低于相同或类似条件下同一企业同一股东或其他股东股权转让收入的 （4）申报的股权转让收入低于相同或类似条件下同类行业的企业股权转让收入的 （5）不具合理性的无偿让渡股权或股份

4.转让股权原值：取得股权时的实际支出。

5.纳税地点：以被投资企业所在地税务机关为主管税务机关。

（十一）个人收回转让股权

1.股权转让合同履行完毕、股权已作变更登记，且所得已经实现的，转让人取得的股权转让收入应当依法缴纳个人所得税。

2.转让行为结束后，当事人双方签订并执行解除原股权转让合同、退回股权的协议，是另一次股权转让行为，对前次转让行为征收的个人所得税款不予退回。

（十二）个人转让上市公司限售股

适用税目	财产转让所得
应纳税额	应纳税所得额＝限售股转让收入-（限售股原值+合理税费）应纳税额＝应纳税所得额×20% **【注意】**如果纳税人未能提供完整、真实的限售股原值凭证的，不能准确计算限售股原值的，主管税务机关一律按限售股转让收入的15%核定限售股原值及合理税费
转让股票	同时持有限售股及该股流通股的，按照限售股优先原则，即：转让股票视同为先转让限售股

（十三）个人无偿受赠房屋产权

情形	具体规定
不征收个人所得税	（1）房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹 （2）房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人 （3）房屋产权所有人死亡，依法取得房屋产权的法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人
按照“偶然所得”征税	受赠人因无偿受赠房屋取得的受赠所得，按照“偶然所得”项目缴税应纳税所得额＝房地产赠与合同上标明的赠与房屋价值-受赠人支付的相关税费

受赠人转让受赠房屋	应纳税所得额＝转让受赠房屋的收入-原捐赠人取得该房屋的实际购置成本-赠与和转让过程中受赠人支付的相关税费

（十四）个人取得拍卖收入

1.作者将自己的文字作品手稿原件或复印件拍卖取得的所得，按照“特许权使用费”所得项目。
应纳税额＝（转让收入额－800 元或 20%）×20%
2.个人拍卖除文字作品原稿及复印件外的其他财产，按照“财产转让所得”项目计算缴纳个人所得税。
应纳税额＝（转让收入额－财产原值和合理费用）×20%

【注意】

（1）财产原值：售出方个人取得该拍卖品的价格（以合法有效凭证为准）。具体为：

取得方式	财产原值的确定
通过商店、画廊等途径购买的	购买该拍卖品时实际支付的价款
通过拍卖行拍得的	拍得该拍卖品实际支付的价款及缴纳的相关税费
通过祖传收藏的	其收藏该拍卖品而发生的费用
通过赠送取得的	其受赠该拍卖品时发生的相关税费

（2）合理费用，是指拍卖财产时纳税人按照规定实际支付的拍卖费（佣金）、鉴定费、评估费、图录费、证书费等费用。

3.纳税人不能提供合法、完整、准确的财产原值凭证，不能正确计算财产原值的，按转让收入额的 3%征收率计算缴纳个人所得税；拍卖品为经文物部门认定是海外回流文物的，按转让收入额的 2%征收率计算缴纳个人所得税。

（十五）企业转增股本

股份制企业用股票溢价发行形成的资本公积金转增股本	不征收个人所得税
股份制企业用盈余公积金派发红股	“利息、股息、红利所得”征税
全国范围内的中小高新技术企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本	（1）按照“利息、股息、红利所得”项目征税 （2）一次缴纳个人所得税确有困难的，可根据实际情况自行制定分期缴税计划，在不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳，并将有关资料报主管税务机关备案
非上市及未在“新三板”挂牌的中小高新技术企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本	可分期缴纳个人所得税
非上市及未在“新三板”挂牌的其他企业转增股本	应及时代扣代缴个人所得税
上市公司、上市中小高新技术企业或在“新三板”挂牌的中小高新技术企业向个人股东转增股本（不含以股票发行溢价的资本公积转增股本）	按照股息红利差别化个人所得税政策执行

（十六）个人投资者收购企业股权后将原有盈余积累转增股本

新股东以不低于净资产价格收购股权的	企业原盈余积累已全部计入股权交易价格，新股东取得盈余积累转增股本的部分	不征税
新股东以低于净资产价格	企业原盈余积累中，对于股权收购价格减去原股本的	不征税

收购股权的	差额部分已经计入股权交易价格，新股东取得盈余积累转增股本的部分	
	对于股权收购价格低于原所有者权益的差额部分未计入股权交易价格，新股东取得盈余积累转增股本的部分	“利息、股息、红利所得”

（十七）个人非货币性资产投资

1.个人以非货币性资产投资，属于个人转让非货币性资产和投资同时发生。
2.对个人转让非货币性资产的所得，按“财产转让所得”项目计税。
3.应纳税所得额＝评估的公允价值－该资产原值及合理税费
4.应于非货币性资产转让、取得被投资企业股权时，确认非货币性资产转让收入
5.纳税人一次性缴税有困难的，备案后可以自发生应税行为之日起不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳个人所得税。
6.优先用于缴税的情形：
（1）取得现金补价的，现金部分应优先用于缴税；现金不足以缴纳的部分，可分期缴纳。
（2）分期缴税期间转让持有的上述全部或部分股权，并取得现金收入的。

（十八）公益慈善事业捐赠

含义	通过境内的公益性社会组织、国家机关向教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠
扣除比例	（1）未超过应纳税所得额 30%的部分，可以从应纳税所得额中扣除 （2）实行全额税前扣除的，从其规定
扣除规定	（1）在当期一个所得项目扣除不完的公益捐赠支出，可以按规定在其他所得项目中继续扣除 （2）自行决定在综合所得、分类所得、经营所得中扣除的公益捐赠支出的顺序

（十九）取得境外所得

境外所得的判定	（1）因任职、受雇、履约等在中国境外提供劳务取得的所得 （2）中国境外企业以及其他组织支付且负担的稿酬所得 （3）许可各种特许权在中国境外使用而取得的所得 （4）在中国境外从事生产、经营活动而取得的与生产、经营活动相关的所得 （5）从中国境外企业、其他组织以及非居民个人取得的利息、股息、红利所得 （6）将财产出租给承租人在中国境外使用而取得的所得 （7）转让中国境外的不动产、转让对中国境外企业以及其他组织投资形成的股票、股权以及其他权益性资产（以下简称权益性资产）或者在中国境外转让其他财产取得的所得。但转让对中国境外企业以及其他组织投资形成的权益性资产，该权益性资产被转让前三年（连续 36 个公历月份）内的任一时间，被投资企业或其他组织的资产公允价值 50%以上直接或间接来自位于中国境内的不动产的，取得的所得为来源于中国境内的所得 （8）中国境外企业、其他组织以及非居民个人支付且负担的偶然所得

抵免限额的计算	综合所得	境内+境外，合并计算应纳税额 来源于一国（地区）综合所得的抵免限额=合并中国境内和境外全部

		综合所得计算得到的应纳税额×来源于该国（地区）的综合所得收入额÷中国境内和境外综合所得收入额合计
	经营所得	境内+境外，合并计算应纳税额 来源于一国（地区）经营所得的抵免限额=合并中国境内和境外全部经营所得计算得到的应纳税额×来源于该国（地区）的经营所得应纳税所得额÷中国境内和境外经营所得应纳税所得额合计
	其他分类所得	包括：境外的利息、股息、红利所得，财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得 不与境内所得合并，分别单独计算应纳税额来源于一国（地区）其他分类所得的抵免限额=该国（地区）的其他分类所得单独计算的应纳税额
	抵免限额合计	来源于一国（地区）所得的抵免限额＝来源于该国（地区）综合所得抵免限额+来源于该国（地区）经营所得抵免限额+来源于该国（地区）其他分类所得抵免限额
已纳税款扣除	纳税人在中国境外一个国家或地区实际已纳个人所得税税额低于抵免限额的，应在中国补缴差额部分的税款；超过抵免限额的，其超过部分不得在本纳税年度的应纳税额中扣除，但可在以后纳税年度的该国家或地区抵免限额的余额中补扣，补扣期最长不得超过5年	
不可抵免的境外所得税税额	（1）按照境外所得税法律属于错缴或错征的境外所得税税额 （2）按照我国政府签订的避免双重征税协定以及内地与香港、澳门签订的避免双重征税安排规定不应征收的境外所得税税额 （3）因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款 （4）境外所得税纳税人或者其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款 （5）按照我国《个人所得税法》及其实施条例规定，已经免税的境外所得负担的境外所得税税款	

【知识点】反避税规定

税务机关有权进行纳税调整的情形	1.个人与其关联方之间的业务往来不符合独立交易原则而减少本人或者其关联方应纳税额，且无正当理由 2.居民个人控制的，或者居民个人和居民企业共同控制的设立在实际税负明显偏低的国家（地区）的企业，无合理经营需要，对应当归属于居民个人的利润不作分配或者减少分配 3.个人实施其他不具有合理商业目的的安排而获取不当税收利益
反避税措施	1.税务机关依照规定作出纳税调整，需要补征税款的，应当补征税款，并依法加收利息 2.依法加收的利息，应当按照税款所属纳税申报期最后一日中国人民银行公布的与补税期间同期的人民币贷款基准利率计算，自税款纳税申报期满次日起至补缴税款期限届满之日止按日加收。纳税人在补缴税款期限届满前补缴税款的，利息加收至补缴税款之日

【知识点】扣缴申报管理办法

实行全员全额扣缴申报的应税所得范围	9个税目中，“经营所得”除外，其他8个项目需要全员全额扣缴申

	报
扣缴义务人的法定义务	1.应当在次月 15 日内缴入国库，并向税务机关报送《个人所得税扣缴申报表》 2.于年度终了后 2 个月内，向纳税人提供其个人所得和已扣缴税款等信息
代扣代缴税款的手续费	税务机关对扣缴义务人按照规定扣缴的税款（不包括税务机关、司法机关等查补或者责令补扣的税款），按年付给 2%的手续费

【知识点】自行纳税申报管理

应办理申报纳税的情形	1.取得综合所得需要办理汇算清缴 2.取得应税所得没有扣缴义务人 3.得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款 4.取得境外所得 5.因移居境外注销中国户籍 6.非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得
取得经营所得的纳税申报	1.按年计税，在月度或季度终了后 15 日内，向经营管理所在地主管税务机关办理预缴纳税申报 2.在取得所得的次年 3 月 31 日前，向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴 3.从两处以上取得经营所得的，选择向其中一处经营管理所在地主管税务机关办理年度汇总申报
取得境外所得的纳税申报	在取得所得的次年 3 月 1 日至 6 月 30 日，向中国境内任职受雇单位的主管税务机关办理纳税申报
非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得的纳税申报	应当在取得所得的次月 15 日内，向其中一处任职、受雇单位所在地主管税务机关办理纳税申报

【知识点】综合所得汇算清缴管理办法

无需办理年度汇算的情形	1.年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过 12 万元的 2.年度汇算需补税金额不超过 400 元的 3.已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的
需办理年度汇算	1.已预缴税额大于年度汇算应纳税额且申请退税的 2.纳税年度内取得的综合所得收入超过 12 万元且需要补税金额超过 400 元的
年度汇算办理时间	1.年度汇算的时间为 2021 年 3 月 1 日至 6 月 30 日 2.在中国境内无住所的纳税人在 2021 年 3 月 1 日前离境的，可以在离境前办理年度汇算
年度汇算办理方式	1.自行办理年度汇算 2.通过任职受雇单位代为办理 3.委托涉税专业服务机构或其他单位及个人办理，受托人需与纳税人签订授权书

第三章　国际税收

【知识点】国际税收原则和国际税法原则

国际税收原则	单一课税原则	跨境交易产生的收入只应该被课征一道税和至少应该被课征一道税
	受益原则	纳税人以从政府公共支出中获得的利益大小为税收负担分配的标准
	国际税收中性原则	1.从来源国的角度看，就是资本输入中性；资本输入中性要求位于同一国家内的本国投资者和外国投资者在相同税前所得情况下适用相同的税率 2.从居住国的角度看，就是资本输出中性；资本输出中性要求税法既不鼓励也不阻碍资本的输出，使国内投资者和海外投资者的相同税前所得适用相同的税率
国际税法原则	优先征税原则	在国际税收关系中，由来源国优先行使征税权
	独占征税原则	在签订国际税收协定时，由某国单独行使征税权力
	税收分享原则	在签订国际税收协定时，由双方共同征税
	无差异原则	对外国纳税人和本国纳税人实行平等对待，使两者在征收范围、税率和税收负担方面保持基本一致

【知识点】税收管辖权

（一）税收管辖权的概念和分类

1.税收管辖权是一国政府在征税方面的主权，它表现在一国政府有权决定对哪些人征税、征何种税、征多少税及如何征税等方面。

2.税收管辖权分类

税收管辖权	具体规定
收入来源地管辖权	又称地域管辖权，是按照属地原则确立税收管辖权
居民管辖权	居民管辖权被大多数国家所采用
公民管辖权	（1）又称国籍税收管辖权 （2）公民包括个人、团体、企业或公司

【注意】

（1）税收管辖权重叠，是国际重复征税问题产生的主要原因。

（2）税收管辖权重叠的形式有：

①收入来源地管辖权与居民管辖权的重叠；

②居民管辖权与居民管辖权的重叠；

③收入来源地管辖权与收入来源地管辖权的重叠。

（二）约束税收管辖权的国际惯例

1.约束居民管辖权的国际惯例

居民身份	居民身份的确定标准
自然人	（1）法律标准（也称意愿标准）

	（2）住所标准（也称户籍标准） （3）停留时间标准
法人	（1）注册地标准 （2）实际管理和控制中心所在地标准 （3）总机构所在地标准 （4）控股权标准（也称资本控制标准）

2.约束收入来源地管辖权的国际惯例

经营所得	判定标准	①常设机构标准 **【注意】**常设机构标准成为各国普遍接受的判定经营所得来源地的标准 ②交易地点标准
	常设机构的利润确定	①利润范围：归属法、引力法 ②利润计算：分配法、核定法
劳务所得	独立劳务所得	①固定基地标准 ②停留期间标准 ③所得支付者标准
	非独立劳务所得	①停留期间标准 ②所得支付者标准
	其他劳务所得	①董事费：所得支付地 ②对于跨国从事演出、表演或参加比赛的演员、艺术家和运动员：活动所在国
投资所得	判定标准	①权利提供地标准：反映了居住国或国籍国的利益 ②权利使用地标准：代表着非居住国的利益 ③双方分享征税权力：国际通常标准

不动产所得	判定标准	不动产的所在地或坐落地
财产转让所得	销售动产收益	转让者的居住国征税
	不动产转让所得	不动产的坐落地国家
	转让或出售从事国际运输的船舶、飞机	船舶、飞机企业的居住国征税
遗产继承所得	①凡以不动产或有形动产为代表的，以其物质形态的存在国为遗产所在地，并由遗产所在国对遗产所得行使收入来源地管辖权征税 ②凡以股票或债权为代表的，则以其发行者或债务人的居住国为遗产所在地，并由遗产所在国对遗产所得行使收入来源地管辖权征税	

【知识点】我国对外签署税收协定的典型条款

（一）税收居民最终居民身份的判定

个人居民身份的判定顺序	（1）永久性住所 （2）重要利益中心 （3）习惯性居处 （4）国籍
公司及其他团体居民身份判定依据	实际管理机构所在地

（二）投资所得

股息	（1）股息优惠税率 ①在受益所有人是公司（合伙企业除外），并直接拥有支付股息公司至少 25%资本的情况下，不应超过股息总额的 5% ②在其他情况下，不应超过股息总额的 10% （2）股息和利息在某些特定情况下较难判定，通常应遵循实质重于形式的原则。一般情况下，各类债券所得不应视为股息。然而，如果贷款人确实承担债务人公司风险，其利息可被视为股息 对贷款人是否分担企业风险的判定通常可考虑如下因素： ①该贷款大大超过企业资本中的其他投资形式，并与公司可变现资产严重不符 ②债权人将分享公司的任何利润 ③该贷款的偿还次于其他贷款人的债权或股息的支付 ④利息的支付水平取决于公司的利润 ⑤所签订的贷款合同没有对具体的偿还日期作出明确的规定存在上述情况时，借款人所在国可根据资本弱化的国内法规定将利息作为股息处理
利息	（1）当受益所有人为银行或金融机构的情况下，利息的征税税率为 7% （2）其他情况下利息的征税税率为 10%
特许权使用费	（1）对“特许权使用费”一词的定义，需要从以下几个方面理解 ①特许权使用费既包括在有许可的情况下支付的款项，也包括因侵权支付的赔偿款 ②特许权使用费也包括使用或有权使用工业、商业、科学设备取得的所得，即设备租金。但不包括设备所有权最终转移给用户的有关融资租赁协议涉及的支付款项中被认定为利息的部分；也不包括使用不动产取得的所得 ③特许权使用费还包括使用或有权使用有关工业、商业、科学经验的情报取得的所得 ④在服务合同中，如果服务提供方在提供服务过程中使用了某些专门知识和技术，但并不许可这些技术使用权，则此类服务不属于特许权使用费范围 ⑤在转让或许可专有技术使用权过程中，如果技术许可方派人员为该项技术的应用提供有关支持、指导等服务，并收取服务费，无论是单独收取还是包括在技术价款中，均应视为特许权使用费，适用本条特许权使用费条款的规定。但如上述人员的服务已构成常设机构，不适用本条款规定；对未构成常设机构或未归属于常设机构的服务收入仍按特许权使用费规定处理 ⑥单纯货物贸易项下作为售后服务的报酬，产品保证期内卖方为买方提供服务所取得的报酬，专门从事工程、管理、咨询等专业服务的机构或个人提供的相关服务所取得的所得不是特许权使用费，应作为劳务活动所得适用《中新协定》中营业利润的规定 （2）如果特许权使用费受益所有人，是缔约国另一方居民，则所征税款不应超过特许权使用费总额的 10% （3）对于使用或有权使用工业、商业、科学设备而支付的特许权使用费，按支付特许权使用费总额的 60%确定税基

（三）受雇所得

要在来源国（即劳务发生国）获得免税待遇必须同时具备三个条件：

（1）居民个人在有关历年中或会计（财政、纳税）年度中或任何 12 个月（任何 365 天）中在该缔约国另一方

停留连续或累计不超过 183 天；
（2）该项报酬由并非该缔约国另一方居民的雇主支付或代表雇主支付；
（3）该项报酬不是由雇主设在该缔约国另一方的常设机构或固定基地所负担。

（四）《中新协定》的修订

1.不具有法人资格的中外合作办学机构，以及中外合作办学项目中开展教育教学活动的场所构成税收协定缔约对方居民在中国的常设机构。
2.海运和空运条款与《中新协定》及议定书第八条（海运和空运）规定内容一致的，按照以下原则执行：
（1）缔约国一方企业以船舶或飞机从事国际运输业务从缔约国另一方取得的收入，在缔约国另一方免予征税。
【注意】从事国际运输业务取得的收入，是指企业以船舶或飞机经营客运或货运取得的收入，以及以程租、期租形式出租船舶或以湿租形式出租飞机（包括所有设备、人员及供应）取得的租赁收入。
（2）企业从事以光租形式出租船舶或以干租形式出租飞机，以及使用、保存或出租用于运输货物或商品的集装箱（包括拖车和运输集装箱的有关设备）等租赁业务取得的收入不属于国际运输收入，但根据《中新协定》，附属于国际运输业务的上述租赁业务收入应视同国际运输收入处理。
（3）下列与国际运输业务紧密相关的收入应作为国际运输收入的一部分：
①为其他国际运输企业代售客票取得的收入；
②从市区至机场运送旅客取得的收入；
③通过货车从事货仓至机场、码头或者后者至购货者间的运输，以及直接将货物发送至购货者取得的运输收入；
④仅为其承运旅客提供中转住宿而设置的旅馆取得的收入。
（4）非专门从事国际运输业务的企业，以其拥有的船舶或飞机经营国际运输业务取得的收入属于国际运输收入。

【知识点】受益所有人认定

受益所有人	受益所有人是指对所得或所得据以产生的权利或财产具有所有权和支配权的人 一般来说，下列因素不利于对申请人“受益所有人”身份的判定： （1）申请人有义务在收到所得的 12 个月内将所得的 50%以上支付给第三国（地区）居民，“有义务”包括约定义务和虽未约定义务但已形成支付事实的情形 （2）申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动 （3）缔约对方国家（地区）对有关所得不征税或免税，或征税但实际税率极低 （4）在利息据以产生和支付的贷款合同之外，存在债权人与第三人之间在数额、利率和签订时间等方面相近的其他贷款或存款合同 （5）在特许权使用费据以产生和支付的版权、专利、技术等使用权转让合同之外，存在申请人与第三人之间在有关版权、专利、技术等的使用权或所有权方面的转让合同
身份判定	申请人从中国取得的所得为股息时，申请人虽不符合“受益所有人”条件，但直接或间接持有申请人 100%股份的人符合“受益所有人”条件，并且属于以下两种情形之一的，应认为申请人具有“受益所有人”身份： （1）上述符合“受益所有人”条件的人为申请人所属居民国（地区）居民 （2）上述符合“受益所有人”条件的人虽不为申请人所属居民国（地区）居民，但该人和间接持有股份情形下的中间层均为符合条件的人
安全港条款	下列申请人从中国取得的所得为股息时，直接判定申请人具有“受益所有人”身份： （1）缔约对方政府 （2）缔约对方居民且在缔约对方上市的公司 （3）缔约对方居民个人

	（4）申请人被第（1）项至第（3）项中的一人或多人直接或间接持有100%股份，且间接持有股份情形下的中间层为中国居民或缔约对方居民

【知识点】设立机构、场所的非居民企业企业所得税的核定征收

核定依据	计算公式
收入总额	应纳税所得额＝收入总额×经税务机关核定的利润率
成本费用	应纳税所得额＝成本费用总额÷（1-核定利润率）×核定利润率
经费支出	应纳税所得额＝经费支出总额÷（1-核定利润率）×核定利润率

【注意】

1.税务机关可按照以下标准确定非居民企业的利润率：

（1）从事承包工程作业、设计和咨询劳务的，利润率为15%-30%；

（2）从事管理服务的，利润率为30%-50%；

（3）从事其他劳务或劳务以外经营活动的，利润率不低于15%。

2.采取核定征收方式征收企业所得税的非居民企业，在中国境内从事适用不同核定利润率的经营活动，并取得应税所得的，应分别核算并适用相应的利润率计算缴纳企业所得税；凡不能分别核算的，应从高适用利润率，计算缴纳企业所得税。

【知识点】外国企业常驻代表机构税收管理

核定依据	计算公式
经费支出	应纳税所得额＝本期经费支出额/（1-核定利润率）×核定利润率 **【注意】**经费支出额包括：在中国境内、外支付给工作人员的工资薪金、奖金、津贴、福利费、物品采购费（包括汽车、办公设备等固定资产）、通讯费、差旅费、房租、设备租赁费、交通费、交际费、其他费用等 ①购置固定资产所发生的支出，以及代表机构设立时或者搬迁等原因所发生的装修费支出，应在发生时一次性作为经费支出额换算收入计税 ②利息收入不得冲抵经费支出额；发生的交际应酬费，以实际发生数额计入经费支出额 ③以货币形式用于我国境内的公益、救济性质的捐赠、滞纳金、罚款，以及为其总机构垫付的不属于其自身业务活动所发生的费用，不应作为代表机构的经费支出额
收入总额	应纳企业所得税额＝收入总额×核定利润率×企业所得税税率 **【注意】**代表机构的核定利润率不应低于15%

【知识点】对外支付税务备案管理（新增）

核定依据	计算公式
需要办理付汇税务备案	境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上（不含等值5万美元，下同）下列外汇资金，除国家税务总局、国家外汇管理局规定不需要办理付汇备案的情形外，均应进行备案： 1.境外机构或个人从境内获得的包括运输、旅游、通信、建筑安装及劳务承包、保险服务、金融服务、计算机和信息服务、专有权利使用和特许、体育文化和娱乐服务、其他商业服务、政府服务等服务贸易收入 2.境外个人在境内的工作报酬，境外机构或个人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费以及非资本转移的捐赠、赔偿、税收、偶然性所得等收益和经常转移收入

	3.境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让所得以及外国投资者其他合法所得
不需要办理付汇税务备案	1.境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用 2.境内机构在境外代表机构的办公经费，以及境内机构在境外承包工程的工程款 3.境内机构发生在境外的进出口贸易佣金、保险费、赔偿款 4.进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用 5.保险项下保费、保险金等相关费用 6.从事运输或远洋渔业的境内机构在境外发生的修理、油料、港杂等各项费用 7.境内旅行社从事出境旅游业务的团费以及代订、代办的住宿、交通等相关费用 8.亚洲开发银行和世界银行集团下属的国际金融公司从我国取得的所得或收入，包括投资合营企业分得的利润和转让股份所得、在华财产（含房产）出租或转让收入以及贷款给我国境内机构取得的利息 9.外国政府和国际金融组织向我国提供的外国政府（转）贷款[含外国政府混合（转）贷款]和国际金融组织贷款项下的利息，本项所称国际金融组织是指国际货币基金组织、世界银行集团、国际开发协会、国际农业发展基金组织、欧洲投资银行等 10.外汇指定银行或财务公司自身对外融资如境外借款、境外同业拆借、海外代付以及其他债务等项下的利息 11.我国省级以上国家机关对外无偿捐赠援助资金 12.境内证券公司或登记结算公司向境外机构或境外个人支付其依法获得的股息、红利、利息收入及有价证券卖出所得收益 13.境内个人境外留学、旅游、探亲等因私用汇 14.境内机构和个人办理服务贸易、收益和经常转移项下退汇 15.外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资 16.财政预算内机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务

【知识点】抵免限额的确定方法

抵免限额	居住国（国籍国）允许居民（公民）纳税人从本国应纳税额中，扣除就其外国来源所得缴纳的外国税款的最高限额，即对跨国纳税人在外国已纳税款进行抵免的限度	
计算原理	外国来源所得按照本国税法规定的适用税率计算的应纳税额	
抵免方法	分国抵免限额	分国抵免限额＝（Σ国内外应税所得额×居住国所得税率）×（某一外国应税所得÷Σ国内外应税所得额）
	综合抵免限额	综合抵免限额＝（Σ国内外应税所得额×居住国所得税率）×（Σ国外应税所得÷Σ国内外应税所得额） **【注意】**（1）当跨国纳税人在国外经营普遍盈利且国外税率与国内税率不一致时（纳税人在高税国与低税国均有投资），采用综合抵免限额对纳税人有利，采用分国抵免限额对居住国有利 （2）当跨国纳税人的国外经营活动盈亏并存时，分国抵免限额对纳税人有利，采用综合抵免限额对居住国有利
	分项抵免限额	分项抵免限额＝（Σ国内外应税所得额×居住国所得税率）×（国外某一专项所得÷Σ国内外应税所得额）

【知识点】我国税收抵免制度

境外所得抵免范围		1）居民企业：境外所得直接缴纳和间接负担的境外所得税额 2）非居民企业：境内机构（场所）取得的境外有实际联系的所得直接缴纳的所得税额
抵免办法	直接抵免	企业直接作为纳税人在境外缴纳的所得税额
	间接抵免	境外企业就分配股息前的利润缴纳的外国所得税额中由我国居民企业就该项分得的股息性质的所得间接负担的部分
境外应纳税所得额 （还原为税前所得）		直接抵免：境外所得＝分回收益＋已纳税额＝分回收益÷（1－预提所得税税率） 间接抵免：境外所得＝分回境外股息、红利税后净所得＋就该项所得直接缴纳税额＋间接负担税额 **【注意】**还原后的境外税前所得，应再就计算企业应纳税所得总额时已按税法规定扣除的有关成本费用中与境外所得有关的部分进行对应调整扣除后，计算境外应纳税所得额
境外所得已纳税额的抵免限额		抵免限额（分国不分项）＝（来自国内外全部应税所得×居住国所得税税率）×（来自某一外国应税所得÷来自国内外全部应税所得） 简化形式：抵免限额（分国不分项）＝来源于某国的应纳税所得额（境外税前所得额）×25%或 15%抵免限额（不分国不分项）＝来源于各国（地区）的应纳税所得额×税率
境外所得已纳税额		境外实际已经缴纳的税额
准予抵免的境外所得税额		抵免限额和境外所得已纳税额孰低原则确定准予抵免的境外所得税额
企业实际应纳所得税额		企业实际应纳所得税额＝企业境内外所得应纳税总额-企业所得税减免、抵免优惠税额-境外所得税抵免额

【注意】如果企业境内为亏损，境外盈利分别来自多个国家，则弥补境内亏损时，企业可以自行选择弥补境内亏损的境外所得来源国家（地区）顺序。

【知识点】境外应纳税所得额的计算

1.居民企业在境外投资设立不具有独立纳税地位的分支机构，其来源于境外的所得，以境外收入总额扣除与取得境外收入有关的各项合理支出后的余额为应纳税所得额。

【注意】取得的境外所得，无论是否汇回中国境内，均应计入该企业所属纳税年度的境外应纳税所得额。

2.境外所得中对应调整扣除后，才能作为计算境外税额抵免限额的境外应纳税所得额

境外所得	扣除项目	收入确认
股息、红利	与境外投资业务有关的项目研究、融资成本和管理费用	被投资方作出利润分配决定的日期
利息	相应的融资成本和相关费用	合同约定应付交易对价款的日期
租金	融资租赁业务：扣除融资成本	
	经营租赁业务：租赁物相应的折旧或折耗	
特许权使用费	提供特许使用的资产的研发、摊销等费用	
财产转让	扣除被转让财产的成本净值和相关费用	

3.在汇总计算境外应纳税所得额时，企业在境外同一国家（地区）设立不具有独立纳税地位的分支机构，按照规定计算的亏损，不得抵减其境内或他国（地区）的应纳税所得额，但可以用同一国家（地区）其他项目或以

后年度的所得按规定弥补。

非实际亏损 （境内＋境外≧0）	境外亏损无限期向后弥补
实际亏损 （境内＋境外<0）	（1）境外亏损超过盈利部分 5 年内弥补 （2）境外亏损未超过盈利部分无限期向后弥补

【知识点】可予抵免境外所得税税额的确认

不应作为可抵免境外所得税税额的情形	（1）按照境外所得税法律及相关规定属于错缴或错征的境外所得税税款 （2）按照税收协定规定不应征收的境外所得税税款 （3）因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款 （4）境外所得税纳税人或者其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款 （5）按照我国税法规定，已经免征我国企业所得税的境外所得负担的境外所得税税款 （6）按照国务院财政、税务主管部门有关规定已经从企业境外应纳税所得额中扣除的境外所得税税款
可抵免的境外所得税税额的基本条件	（1）企业来源于中国境外的所得依照中国境外税收法律以及相关规定计算而缴纳的税额 （2）缴纳的属于企业所得税性质的税额，而不拘泥于名称 （3）限于企业应当缴纳且已实际缴纳的税额（除另有饶让抵免或其他规定外） （4）可抵免的企业所得税税额，若是税收协定非适用所得税项目，或来自非协定国家的所得，无法判定是否属于对企业征收的所得税税额的，应层报国家税务总局裁定

【知识点】境外所得间接负担税额的计算

条件	直接或者间接持股方式合计持股 20%以上（含）的五层外国企业第一层：企业直接持有 20%以上股份的外国企业第二层至第五层：单一上一层外国企业直接持有 20%以上股份，且由该企业直接持有或通过一个或多个符合规定持股方式的外国企业间接持有总和达到 20%以上股份的外国企业母公司持有子公司 60%股份，子公司持有孙公司 50%股份，那么母公司持有孙公司 60%×50%=30%股份
计算公式	自下层向上层计算本层企业所纳税额属于由一家上一层企业负担的税额＝（本层企业就利润和投资收益所实际缴纳的税额+符合规定的由本层企业间接负担的税额）×本层企业向一家上一层企业分配的股息（红利）÷本层企业所得税后利润额 或者：本层企业所纳税额属于由一家上一层企业负担的税额＝（利润税+预提所得税+间接负担税）×向上一层的股息分配比例＝（利润税+预提所得税+间接负担税）×本层企业分配比例×上层企业持股比例

【知识点】税收饶让抵免和简易办法计算抵免

税收饶让	居民企业从与我国政府订立税收协定（或安排）的国家（地区）取得的所得，按照该国（地区）税收法律享受了免税或减税待遇，且该免税或减税的数额按照税收协定规定应视同已缴税额在中国的应纳税额中抵免的，该免税或减税数额可作为企业实际缴纳的境外所得税额办理税收抵免

	【注意】境外所得采用简易办法计算抵免额的，不适用饶让抵免
简易办法	虽有所得来源国（地区）政府机关核发的具有纳税性质的凭证或证明，但因客观原因无法真实、准确地确认应当缴纳并已经实际缴纳的境外所得税税额的，除就该所得直接缴纳及间接负担的税额在所得来源国（地区）的实际有效税率低于 12.5%以上的外，可按境外应纳税所得额的 12.5%作为抵免限额

【知识点】国际避税与反避税

国际避税方法	（1）选择有利的企业组织形式 （2）个人住所和公司居所转移 （3）利用转让定价 （4）利用税收协定 （5）利用资本弱化 （6）利用信托转移财产 （7）利用避税港中介公司 （8）利用错配安排
一般反避税 **（调整）**	1.避税安排的特征： （1）以获取税收利益为唯一目的或者主要目的 （2）以形式符合税法规定、但与其经济实质不符的方式获取税收利益 **【注意】**“税收利益”是指减少、免除或者推迟缴纳企业所得税应纳税额 2.一般反避税调整方法 （1）对安排的全部或者部分交易重新定性 （2）在税收上否定交易方的存在或者将该交易方与其他交易方视为同一实体 （3）对相关所得、扣除、税收优惠、境外税收抵免等重新定性或者在交易各方间重新分配 （4）其他合理方法

【知识点】我国税收情报交换

概述	（1）情报交换在税收协定规定的权利和义务范围内进行 （2）情报交换应在税收协定生效并执行以后进行，税收情报涉及的事项可以溯及税收协定生效并执行之前 （3）我国主管当局为国家税务总局 （4）我国税务机关收集、调查或核查处理税收情报，适用《税收征管法》的有关规定
类型	专项情报交换、自动情报交换、自发情报交换以及同期税务检查、授权代表访问和行业范围情报交换等
范围	（1）国家范围：仅限于与我国正式签订含有情报交换条款的税收协定并生效执行的国家 （2）税种范围：仅限于税收协定规定的税种，主要为具有所得（或财产）性质的税种 （3）人的范围：仅限于税收协定缔约国一方或双方的居民 （4）地域范围：仅限于缔约国双方有效行使税收管辖权的区域 **【注意】**税收情报可以作为税收执法行为的依据，并可以在诉讼程序中出示，但不能在开庭时公开质证

【知识点】我国的非居民金融账户涉税信息尽职调查管理

不属于需要开展尽职调查的金融机构		①金融资产管理公司 ②财务公司 ③金融租赁公司 ④汽车金融公司 ⑤消费金融公司 ⑥货币经纪公司 ⑦证券登记结算机构 ⑧其他不符合条件的机构
消极非金融机构	符合条件之一	①上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重 50%以上的非金融机构 ②上一公历年度末，拥有可以产生第①项所述收入的金融资产占总资产比重 50%以上的非金融机构 ③税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
	不属于消极非金融机构	①上市公司及其关联机构 ②政府机构或者履行公共服务职能的机构 ③仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司 ④成立时间不足 24 个月且尚未开展业务的企业 ⑤正处于资产清算或者重组过程中的企业 ⑥仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业⑦非营利组织

第四章　印花税

【知识点】征税范围和计税依据

（一）书面合同（11 大类）

书面合同	征税范围和计税依据
借款合同 （0.05‰）	1.银行金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人（不包括同业拆借）的借款合同 2.计税依据为借款金额 （1）凡是一项信贷业务既签订借款合同，又一次或分次填开借据的，只以借款合同所载金额为计税依据计税贴花；凡是只填开借据并作为合同使用的，应以借据所载金额为计税依据计税贴花 （2）借贷双方签订的流动资金周转性借款合同，只以其规定的最高限额为计税依据，在签订时贴花一次，在限额内随借随还不签订新合同的，不再另贴印花 （3）借款方以财产作抵押，从贷款方取得一定数量抵押贷款的合同，应按借款合同贴花；

	在借款方因无力偿还借款而将抵押财产转移给贷款方时，应再就双方书立的产权书据，按产权转移书据的有关规定计税贴花 （4）在贷款业务中，如果贷方系由若干银行组成的银团，银团各方均承担一定的贷款数额。借款方与银团各方共同书立借款合同，各执一份合同正本。对这类合同借款方与贷款银团各方应分别在所执的合同正本上，按各自的借款金额计税贴花 （5）在基本建设贷款中，如果按年度用款计划分年签订借款合同，在最后一年按总概算签订借款总合同，且总合同的借款金额包括各个分合同的借款金额的，对这类基建借款合同，应按分合同分别贴花，最后签订的总合同，只就借款总额扣除分合同借款金额后的余额计税贴花
融资租赁合同（0.05‰）	计税依据为收取或支付的租金
买卖合同（0.3‰）	1.是指动产买卖合同（不包括个人书立的动产买卖合同） 2.计税依据为合同记载的价款，不得做任何扣除 3.以物易物的易货合同的计税依据为合同所载的购、销合计金额
承揽合同（0.3‰）	计税依据是加工或承揽收入的金额 （1）对于由受托方提供原材料的加工、定做合同，凡在合同中分别记载加工费金额和原材料金额的，应分别按加工承揽合同、购销合同计税，两项税额相加数，即为合同应贴印花；若合同中未分别记载，则应就全部金额依照加工承揽合同计税贴花 （2）对于由委托方提供主要材料或原料，受托方只提供辅助材料的加工合同，无论加工费和辅助材料金额是否分别记载，均以辅助材料与加工费的合计数，依照加工承揽合同计税贴花。对委托方提供的主要材料或原料金额不计税贴花
建设工程合同（0.3‰）	计税依据为合同约定的价款
运输合同（0.3‰）	1.是指货运合同和多式联运合同（不包括管道运输合同） 2.计税依据为取得的运费收入，不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等 3.对国内各种形式的货物联运，凡在起运地统一结算全程运费的，应以全程运费作为计税依据，由起运地运费结算双方缴纳印花税；凡分程结算运费的，应以分程的运费作为计税依据，分别由办理运费结算的各方缴纳印花税 4.对国际货运，凡由我国运输企业运输的，运输企业所持的运费结算凭证，以本程运费为计税依据；托运方所持的运费结算凭证，按全程运费为计税依据。由外国运输企业运输进出口货物的，外国运输企业所持运费结算凭证免纳印花税；托运方所持运费结算凭证，以运费金额为计税依据
技术合同(0.3‰)	1.不包括专利权、专有技术使用权转让书据 2.计税依据为合同所载的价款、报酬、使用费 【注意】对技术开发合同，只就合同所载的报酬金额计税，研究开发经费不作为计税依据
租赁合同(1‰)	计税依据为租金收入
保管合同(1‰)	计税依据为收取（支付）的保管费
仓储合同(1‰)	计税依据为收取的仓储费
财产保险合同(1‰)	1.包括财产、责任、保证、信用等保险合同，但不包括再保险合同 2.计税依据为支付（收取）的保险费，不包括所保财产金额

（二）产权转移书据

1.我国印花税税目中的产权转移书据包括：
（1）土地使用权出让书据。
（2）土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据（不包括土地承包经营权和土地经营权转移）。
（3）股权转让书据（不包括应缴纳证券交易印花税的）。
（4）商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据。
2.计税依据为产权转移书据所列的金额，不包括列明的增值税税款。

（三）营业账簿

1.分为记载资金的账簿（以下简称资金账簿）和其他营业账簿两类。
【注意】目前对其他营业账簿不征收印花税。
2.应税营业账簿的计税依据，为账簿记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额。
【注意】已缴纳印花税的营业账簿，以后年度记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额比已缴纳印花税的实收资本（股本）、资本公积合计金额增加的，按照增加部分计算应纳税额。

（四）证券交易

计税依据为成交金额。
【注意】证券交易无转让价格的，按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据；无收盘价的，按照证券面值计算确定计税依据。

【知识点】纳税人

纳税人	在中国境内书立应税凭证、进行证券交易，以及在境外书立在境内使用的应税凭证的单位和个人，包括立合同人、立据人、立账簿人、证券交易人和使用人 1.立合同人是签订应税合同的当事人，不包括应税合同的担保人、证人、鉴定人。代理人与纳税人负有同等的税收法律义务和责任 2.采取委托贷款方式书立的借款合同纳税人，为受托方和借款人，不包括委托人**（新增）** 3.按买卖合同缴纳印花税的拍卖成交确定书纳税人，为拍卖标的的产权人和买受人，不包括拍卖人**（新增）** 4.按产权转移书据税目缴纳印花税的拍卖成交价格确定书纳税人，为拍卖标的的产权人和买受人，不包括拍卖人**（新增）** 【注意】纳税人为境外单位或者个人，在境内有代理人的，以其境内代理人为扣缴义务人；在境内没有代理人的，应当自行申报缴纳印花税**（新增）**

【知识点】应税凭证的具体情形（新增）

1.在中华人民共和国境外书立在境内使用的应税凭证，应当按规定缴纳印花税。包括以下四种情形：
（1）应税凭证的标的为不动产的，该不动产在境内；
（2）应税凭证的标的为股权的，该股权为中国居民企业的股权；
（3）应税凭证的标的为动产或者商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权的，其销售方或者购买方在境内，但不包括境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外使用的动产或者商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权；

（4）应税凭证的标的为服务的，其提供方或者接受方在境内，但不包括境外单位或者个人向境内单位或者个人提供完全在境外发生的服务。

2.企业之间书立的确定买卖关系、明确买卖双方权利义务的订单、要货单等单据，且未另外书立买卖合同的，应当按规定缴纳印花税。

3.发电厂与电网之间、电网与电网之间书立的购售电合同，应当按买卖合同税目缴纳印花税。

4.下列情形的凭证，不属于印花税征收范围：

（1）人民法院的生效法律文书，仲裁机构的仲裁文书，监察机关的监察文书；

（2）县级以上人民政府及其所属部门按照行政管理权限征收、收回或者补偿安置房地产书立的合同、协议或者行政类文书；

（3）总公司与分公司、分公司与分公司之间书立的作为执行计划使用的凭证；

（4）电网与用户之间签订的供用电合同；

（5）在融资性售后回租业务中，对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同。

【知识点】税率

税目	税率
借款合同、融资租赁合同（最低）	0.05‰
营业账簿	0.25‰
买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同和商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据	0.3‰
土地使用权出让书据、土地使用权、房屋等建筑物、构筑物所有权转让书据和股权转让书据	0.5‰
租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同和证券交易	1‰

【知识点】减免税优惠

法定减免税	1.应税凭证的副本或抄本； 2.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构为获得馆舍书立的应税凭证； 3.中国人民解放军、中国人民武装警察部队书立的应税凭证； 4.农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同； 5.无息或者贴息借款合同、国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同； 6.财产所有权人将财产赠与政府、学校、社会福利机构、慈善组织书立的产权转移书据； 7.非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同； 8.个人与电子商务经营者订立的电子订单。
其他减免税	1.个人销售或购买住房签订的产权转移书据暂免征收印花税；对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。 2.对农牧业保险合同免税。对该类合同免税，是为了支持农村保险事业的发展，减轻农牧业生产的负担。 3.凡附有军事运输命令或使用专用的军事物资运输结算凭证货物运输和附有县级以上（含县级）人民政府抢险救灾物资运输证明文件的运费结算凭证，免征印花税。 4.对经国务院和省级人民政府决定或批准进行的国有（含国有控股）企业改组改制而发生的上市公司国有股权无偿转让行为，暂不征收证券（股票）交易印花税。

5.对经县级以上人民政府及企业主管部门批准改制的企业因改制签订的产权转移书据免征印花税。
6.自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同，免征印花税。
7.为支持国家商品储备业务发展，对商品储备管理公司及其直属库资金账簿免征印花税；对其承担商品储备业务过程中书立的购销合同免征印花税，对合同其他各方当事人应缴纳的印花税照章缴纳。
8.在棚户区改造过程中，对改造安置住房经营管理单位、开发商与改造安置住房有关的印花税以及购买安置住房的个人涉及的印花税予以免征。
（1）对经营管理单位回购已分配的改造安置住房继续作为改造安置房源的，免征契税。
（2）个人首次购买 90 平方米以下改造安置住房，按 1%的税率计征契税；购买超过 90 平方米，但符合普通住房标准的改造安置住房，按法定税率减半计征契税。
9.自 2018 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，对金融机构与小型、微型企业签订的借款合同免征印花税。
10.支持公共租赁住房建设和运营的税收优惠。
（1）对公共租赁住房经营管理单位免征建设、管理公租房涉及的印花税。在其他住房项目中配套建设公租房，按公租房建筑面积占总建筑面积的比例免征建设、管理公租房涉及的印花税。
（2）对公共租赁住房经营管理单位购买住房作为公租房，免征印花税；对公租房租赁双方免征签订租赁协议涉及的印花税。
11.对保障性住房经营管理单位与保障性住房相关的印花税，以及保障性住房购买人涉及的印花税予以免征。
12.关于廉租住房、经济适用住房建设的优惠政策。
对廉租住房、经济适用住房经营管理单位与廉租住房、经济适用住房相关的印花税以及廉租住房承租人、经济适用住房购买人涉及的印花税予以免征。
开发商在经济适用住房、商品住房项目中配套建造廉租住房，在商品住房项目中配套建造经济适用住房，如能提供政府部门出具的相关材料，可按廉租住房、经济适用住房建筑面积占总建筑面积的比例免征开发商应缴纳的印花税。
13.关于易地扶贫搬迁安置住房的税收优惠。
自 2018 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，易地扶贫搬迁安置住房，可享受如下印花税优惠政策：
（1）对易地扶贫搬迁项目实施主体（以下简称项目实施主体）取得用于建设安置住房的土地，免征印花税。
（2）对安置住房建设和分配过程中应由项目实施主体、项目单位缴纳的印花税，予以免征。
（3）在商品住房等开发项目中配套建设安置住房的，按安置住房建筑面积占总建筑面积的比例，计算应予免征的项目实施主体、项目单位相关的印花税。
（4）对项目实施主体购买商品住房或者回购保障性住房作为安置住房房源的，免征印花税。
【提示】对易地扶贫搬迁贫困人口按规定取得的安置住房，免征契税。
14.各类发行单位之间，以及发行单位与订阅单位或个人之间书立的征订凭证，暂免征收印花税。
15.对被撤销金融机构接收债权、清偿债务过程中签订的产权转移书据，免征印花税。
对被撤销金融机构清算期间自有的或从债务方接收的房地产，免征房产税。
对被撤销的金融机构在清算过程中催收债权时，接收债务方土地使用权、房屋所有权所发生的权属转移免征契税。
16.我国银行业开展信贷资产证券化业务试点中的优惠政策。我国银行业开展信贷资产证券化业务试点中，可享受如下税收优惠政策：
（1）发起机构、受托机构在信贷资产证券化过程中，与资金保管机构、证券登记托管机构以及其他

	为证券化交易提供服务的机构签订的其他应税合同，暂免征收发起机构、受托机构应缴纳的印花税； （2）受托机构发售信贷资产支持证券以及投资者买卖信贷资产支持证券暂免征收印花税； （3）发起机构、受托机构因开展信贷资产证券化业务而专门设立的资金账簿暂免征收印花税。 17.自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收印花税（不含证券交易印花税）。 18.自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。（新增） 19.为继续支持银行业金融机构、金融资产管理公司处置不良债权，有效防范金融风险，对银行业金融机构、金融资产管理公司接收、处置抵债资产过程中涉及的合同、产权转移书据和营业账簿免征印花税，对合同或产权转移书据其他各方当事人应缴纳的印花税照章征收。 20.在上海证券交易所、深圳证券交易所转让创新企业 CDR，按照实际成交金额，由出让方按 1‰的税率缴纳证券交易印花税。

【知识点】应纳税额的计算

应纳税额的计算	应纳税额＝应税凭证和证券交易计税金额×适用税率 **【注意】** 1.同一应税凭证载有两个以上税目事项并分别列明金额的，按照各自适用的税目税率分别计算应纳税额；未分别列明金额的，从高适用税率 2.在签订时无法确定计税金额的某些合同，可在签订时先按定额 5 元贴花，以后结算时再按实际金额计税，补贴印花 3.应税合同在签订时纳税义务即已产生，应计算应纳税额并贴花。不论合同是否兑现或是否按期兑现，均应贴花 4.对已履行并贴花的合同，所载金额与合同履行后实际结算金额不一致的，只要双方未修改合同金额，一般不再办理完税手续 5.变更应税凭证所列金额的，以变更后的所列金额为计税依据。变更后所列金额增加的，就增加部分的金额补缴印花税；变更后所列金额减少的，可以就减少部分的金额向税务机关申请退还或抵缴印花税**（新增）** 6.转让股权的计税依据，按照产权转移书据所列的金额(不包括列明的认缴后尚未实际出资权益部分)确定**（新增）**

【知识点】印花税的缴纳方法

一般	自行计算应纳税额，购买并一次贴足印花税票，完纳税款。纳税人将印花税票粘贴在应税凭证后，应即行注销，注销标记应与骑缝处相交	
简化	汇贴	如果一份凭证的应纳税额数量较大，超过 500 元，可以采取将税收缴款书、完税凭证其中一联粘贴在凭证上或者由税务机关在凭证上加注完税标记代替贴花
	汇缴	同一种类应纳税凭证，需频繁贴花的，可自行决定是否采用按期汇总申报缴纳印花税的方式，汇总申报缴纳的期限不得超过 1 个月，采用按期汇总申报缴纳方式的，一年内不得改变

【知识点】印花税的纳税义务发生时间、期限和纳税地点

纳税义务发生时间	1.纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日 2.证券交易印花税扣缴义务发生时间为证券交易完成的当日
纳税期限	1.应税合同、产权转移书据印花税可以按季或者按次申报缴纳，应税营业账簿印花税可以按年或者按次申报缴纳**（新增）** （1）按季、按年计征，自季度、年度终了之日起15日内申报纳税 （2）按次计征，自纳税义务发生之日起15日内申报纳税 2.证券交易印花税按周解缴 **【注意】**扣缴义务人应当自每周终了之日起5日内申报解缴税款以及银行结算的利息 3.应税合同、产权转移书据未列明金额，在后续实际结算确定金额的，应当于书立应税合同、产权转移书据的首个纳税申报期申报应税合同、产权转移书据书立情况，在实际结算后下一个纳税申报期，以实际结算金额计算申报缴纳印花税**（新增）**
纳税地点	1.纳税人为单位的，机构所在地的主管税务机关 2.纳税人为个人的，应税凭证书立地或者纳税人居住地的主管税务机关 3.不动产产权转移，不动产所在地的主管税务机关**（新增）** 4.纳税人为境外单位或者个人，在境内没有代理人的，自行申报缴纳**（新增）** （1）向资产交付地、境内服务提供方或者接受方所在地(居住地)、书立应税凭证境内书立人所在地(居住地)主管税务机关 （2）不动产产权转移的，向不动产所在地主管税务机关

第五章　房产税

【知识点】征税范围、纳税人和税率

（一）征税范围

房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收，不包括农村。

【注意】独立于房屋之外的建筑物，如围墙、烟囱、水塔、变电塔、油池油柜、酒窖菜窖、酒精池、糖蜜池、室外游泳池、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等，不属于房产。

（二）纳税人

房产税以在征税范围内的房屋产权所有人为纳税人。其中：

情形	纳税人
产权属国家所有的	经营管理单位
产权属集体和个人所有的	集体单位和个人
产权出典的	承典人

产权所有人、承典人不在房屋所在地的	房产代管人或者使用人
产权未确定及租典纠纷未解决的	

【注意】可以理解为谁受益谁纳税。

（三）税率

1.从价计税：税率为1.2%；

2.从租计税：税率为12%。

【注意】

（1）对个人出租住房，不区分实际用途，均按4%的税率征收房产税。

（2）对企事业单位、社会团体以及其他组织按市场价格向个人出租用于居住的住房，减按4%的税率征收房产税。

【知识点】减免税优惠

（一）减免税基本规定

项目	免税的房产
国家机关、人民团体、军队	自用的房产
国家财政部门拨付事业经费单位（包括实行差额预算管理的事业单位）	自用的房产 **【注意】**对经费来源实行自收自支的事业单位，征税
宗教寺庙、公园、名胜古迹	自用的房产 【注意】公园、名胜古迹中附设的营业单位，如影剧院、饮食部、茶社、照相馆等所使用的房产及出租的房产，征税
个人拥有的	非营业用的房产 【注意】对个人所有的营业用房或出租等非自用的房产，征税

（二）减免税特殊规定

减免税特殊规定	1.对国家拨付事业经费和企业办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园自用的房产免税 。 2.经有关部门鉴定，对毁损不堪居住的房屋和危险房屋，在停止使用后，可免征房产税。 3.凡是在基建工地为基建工地服务的各种工棚、材料棚、休息棚和办公室、食堂等临时性房屋，在施工期间一律免征房产税。但是，如果在基建工程结束以后，施工企业将这种临时性房屋交还或者估价转让给基建单位的，应当从基建单位接收的次月起，依照规定征收房产税。 4.纳税人因房屋大修导致连续停用半年以上的，在房屋大修期间免征房产税。 5.纳税单位与免税单位共同使用的房屋，按各自使用的部分划分，分别征收或免征房产税。 6.老年服务机构自用的房产暂免征收房产税。 7.对按政府规定价格出租的公有住房和廉租住房，包括企业和自收自支事业单位向职工出租的单位自有住房；房管部门向居民出租的公有住房；落实私房政策中带户发还产权并以政府规定租金标准向居民出租的私有住房等，暂免征收房产税。 8.对房地产开发企业建造的商品房，在出售前不征收房产税。但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。 9.铁道部（现为中国铁路总公司）所属铁路运输企业自用的房产，免征房产税。 10.为继续支持公共租赁住房（公租房）建设和运营，对公租房免征房产税。公租房经营管理

	单位应单独核算公租房租金收入，未单独核算的，不得享受免征房产税优惠待遇。 11.对为高校学生提供住宿服务，按照国家规定的收费标准收取住宿费的高校学生公寓免征房产税，该优惠政策执行至2027年12月31日。 12.对农产品批发市场、农贸市场专门用于经营农产品的房产，暂免征收房产税。对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税,该优惠政策执行至2027年12月31日。 13.对向居民供热收取采暖费的“三北”地区供热企业，为居民供热所使用的厂房免征房产税；对供热企业其他厂房，应当按照规定征收房产税,该优惠政策执行至2027年供暖期结束。 对专业供热企业，按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例，计算免征的房产税。 自供热单位，按向居民供热建筑面积占总供热建筑面积的比例，计算免征供热所使用的厂房的房产税。 对兼营供热企业，视其供热所使用的厂房与其他生产经营活动所使用的厂房是否可以区分，按照不同方法计算免征的房产税。 可以区分的，对其供热所使用厂房，按向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例，计算免征的房产税。难以区分的，对其全部厂房，按向居民供热取得的采暖费收入占其营业收入的比例，计算免征的房产税。 14.为推进国有经营性文化事业单位转企改制，对经营性文化事业单位由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，自转制注册之日起五年内对其自用房产免征房产税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起对其自用房产可继续免征5年房产税。 15.至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收房产税。 16.对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的房产免征房产税。 17.自2019年6月1日至2025年12月31日，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的房产，免征房产税。 18.对纳税人及其全资子公司从事空载重量大于45吨的民用客机研制项目自用的科研、生产、办公房产免征房产税。 19.为支持农村饮水安全工程（以下称饮水工程）巩固提升，对饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用房产，免征房产税，该优惠政策执行至2017年12月31日。 20.对被撤销金融机构清算期间自有的或从债务方接收的房地产，免征房产税。 21.为继续支持银行业金融机构、金融资产管理公司处置不良债权，有效防范金融风险，各地可根据《中华人民共和国房产税暂行条例》授权和本地实际，对银行业金融机构、金融资产管理公司持有的抵债不动产减免房产税。 22.对东方资产管理公司接收港澳国际（集团）有限公司的房地产，免征应缴纳的房产税。 23.对青藏铁路公司及其所属单位在青藏铁路运营期间自用的房产，免征房产税；对非自用的房产，照章征收房产税。 24.对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税。

【知识点】计税依据

从价	对经营自用的	计税余值，是指依照税法规定按房产原值一次减除10%～30%的损耗价值以后的余额

计征	房屋	（1）房产原值是指纳税人按照会计制度规定，在账簿“固定资产”科目中记载的房屋原价 （2）房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施凡以房屋为载体，不可随意移动的附属设备和配套设施，如给排水、采暖、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等，无论在会计核算中是否单独记账与核算，都应计入房产原值计征房产税 （3）纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值 （4）对于更换房屋附属设备和配套设施的，在将其价值计入房产原值时，可扣减原来相应设备和设施的价值；对附属设备和配套设施中易损坏、需要经常更换的零配件，更新后不再计入房产原值，原零配件的原值也不扣除 （5）对于与地上房屋相连的地下建筑，如房屋的地下室、地下停车场、商场的地下部分等，应将地下部分与地上房屋视为一个整体，按照地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税 （6）对出租房产，租赁双方签订的租赁合同约定有免收租金期限的，免收租金期间由产权所有人按照房产原值缴纳房产税 （7）房产原值均应包含地价，包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等，容积率低于 0.5 的，按房产建筑面积的 2 倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价 （8）产权出典的房产，由承典人依照房产余值缴纳房产税
	投资联营房产	（1）对于以房产投资联营，投资者参与投资利润分红，共担风险的，按房产的计税余值作为计税依据计征房产税 （2）对以房产投资，收取固定收入，不承担联营风险的，实际是以联营名义取得房产租金，由出租方按租金收入计算缴纳房产税
	融资租赁房产	（1）融资租赁的房产，由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依照房产余值缴纳房产税（2）合同未约定开始日的，由承租人自合同签订的次月起依照房产余值缴纳房产税
	居民住宅区内业主共有的经营性房产	（1）由实际经营（包括自营和出租）的代管人或使用人缴纳房产税 （2）自营的，依照房产余值计征，没有房产原值或不能将共有住房划分开的，由房产所在地税务机关参照同类房产核定房产原值 （3）出租的，依照租金计征
从租计征	1.对于出租的房屋，以租金收入（不含增值税）为计税依据 2.对以劳务或其他形式作为报酬抵付房租收入的，应根据当地同类房屋的租金水平，确定租金标准，依率计征	

【知识点】应纳税额的计算

地上建筑物	从价征税:应纳税额＝应税房产原值×(1－扣除比例)×1.2% 从租计征:应纳税额＝租金收入×12%(个人出租住房为 4%) **【注意】**对于与地上房屋相连的地下建筑，如房屋的地下室、地下停车场、商场的地下部分等，应将地下部分与地上房屋视为一个整体，按照地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税
独立地下建筑物	1.工业用途房产，以房屋原价的 50%～60%作为应税房产原值 2.商业和其他用途房产，以房屋原价的 70%～80%作为应税房产原值应纳税额＝应税房产原值×

	（1-原值减除比例）×1.2% 3.出租的地下建筑，按照出租地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税

【知识点】房产税的征收管理

纳税义务发生时间	将原有房产用于生产经营	从生产经营之月起
	自行新建房屋用于生产经营	从建成之次月起
	委托施工企业建设的房屋	从办理验收手续之次月起（此前已使用或出租、出借的新建房屋，应从使用或出租、出借的当月起）
	购置新建商品房	自房屋交付使用之次月起
	购置存量房	自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起
	出租、出借房产	自交付出租、出借房产之次月起
	房地产开发企业自用、出租、出借自建商品房	自房屋使用或交付之次月起
纳税期限	实行按年征收，分期缴纳	
纳税地点	在房产所在地缴纳	

第六章　车船税

【知识点】车船税概述

对在中国境内规定的车辆、船舶的所有人或者管理人征收的一种税。

【知识点】征税范围、纳税人和适用税额

（一）征税范围、纳税人和适用税额

征税范围	1.依法应当在车船管理部门登记的机动车辆和船舶 2.依法不需要在车船管理部门登记、在单位内部场所行驶或者作业的机动车辆和船舶
纳税人	境内车辆、船舶的所有人或者管理人，为车船税的纳税人 **【注意】**境内单位和个人租入外国籍船舶的，不征收车船税；境内单位和个人将船舶出租到境外的，应依法征收车船税
适用税额	定额幅度税

（二）税目

分类	税目		计税单位
载人的车	乘用车〔按发动机汽缸容量（排气量）分档〕		每辆
	摩托车		
	商用车	客车	
载货的车		货车	整备质量每吨
	挂车		
	其他车辆	专用作业车	

		轮式专用机械车	
机动船舶	船舶	机动船舶	净吨位每吨
游艇		游艇（含辅助动力帆艇）	艇身长度每米

【注意】

（1）挂车按照货车税额的 50%计算；

（2）拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的 50%计算；

（3）拖船按照发动机功率每 1 千瓦＝净吨位 0.67 吨；

（4）整备质量、净吨位、艇身长度等计税单位，有尾数的一律按照含尾数的计税单位据实计算车船税应纳税额。计算得出的应纳税额小数点后超过两位的可四舍五人保留两位小数。

（5）已经缴纳车船税的车船，因质量原因，车船被退回生产企业或者经销商的，纳税人可以向纳税所在地的主管税务机关申请退还自退货月份起至该纳税年度终了期间的税款。

【注意】退货月份以退货发票所载日期的当月为准。

【知识点】减免税优惠

法定减免	1.捕捞、养殖渔船。 2.军队、武装警察部队专用的车船。 3.警用车船。 4.悬挂应急专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶免征车船税。 5.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。 6.对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税。 7.对受严重自然灾害影响纳税困难以及有特殊原因确需减税、免税的，可以减征或者免征车船税。（具体减免期限和数额由省、自治区、直辖市人民政府确定，报国务院批准） 8.省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况，可以对公共交通车船，农村居民拥有并主要在农村地区使用的摩托车、三轮汽车和低速载货汽车定期减征或者免征车船税。
特定减免	1.临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船，不征收车船税。 2.按照规定缴纳船舶吨税的机动船舶，自《车船税法》实施之日起 5 年内免征车船税。 3.依法不需要在车船登记管理部门登记的机场、港口内部行驶或作业的车船，自《车船税法》实施之日起 5 年内免征车船税。 4.国家综合性消防救援车辆由部队号牌改挂应急救援专用号牌的，一次性免征改挂当年车船税。 5.对节能汽车，减半征收车船税 （1）减半征收车船税的节能乘用车应同时符合以下标准： ①获得许可在中国境内销售的排量为 1.6 升以下（含 1.6 升）的燃用汽油、柴油的乘用车（含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车）； ②综合工况燃料消耗量应符合标准。 （2）减半征收车船税的节能商用车应同时符合以下标准： ①获得许可在中国境内销售的燃用天然气、汽油、柴油的轻型和重型商用车（含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料轻型和重型商用车）； ②燃用汽油、柴油的轻型和重型商用车综合工况燃料消耗量应符合标准。 6.对新能源车船，免征车船税 ①免征车船税的新能源汽车包括：纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。 纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。

	②免征车船税的新能源船舶应符合以下标准： 船舶的主推进动力装置为纯天然气发动机。 发动机采用微量柴油引燃方式且引燃油热值占全部燃料总热值的比例不超过 5%的，视同纯天然气发动机。

【知识点】应纳税额的计算与代收代缴

应纳税额的计算	应纳税额＝（年应纳税额÷12）×应纳税月份数 **【注意】** （1）自纳税义务发生的当月起按月计算 （2）在一个纳税年度内，已完税的车船被盗抢、报废、灭失的，纳税人可以凭有关管理机关出具的证明和完税证明，向纳税所在地的主管税务机关申请退还自被盗抢、报废、灭失月份起至该纳税年度终了期间的税款 （3）已办理退税的被盗抢车船，失而复得的，纳税人应当从公安机关出具相关证明的当月起计算缴纳车船税 （4）已缴纳车船税的车船在同一纳税年度内办理转让过户的，不另纳税，也不退税
代收代缴	机动车：从事交强险的保险机构在收取保险费时依法代收车船税，并出具代收税款凭证 船舶：由船籍港所在地的税务机关委托当地海事管理机构代征

【知识点】征收管理

纳税义务发生时间	取得车船所有权或者管理权的当月
纳税地点	（1）依法需要办理登记的车船：车船登记地或者扣缴义务人所在地 （2）依法不需要办理登记的车船：车船的所有人或者管理人所在地
申报缴纳	（1）车船税按年申报，分月计算，一次性缴纳 （2）纳税年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日

第七章契税

【知识点】征税范围、纳税人和税率

征税范围	1.土地使用权出让 2.土地使用权转让 **【注意】**不包括土地承包经营权和土地经营权的转移 3.房屋买卖 （1）以房抵债和实物交换房屋，均视同房屋买卖，按房屋现值缴纳契税 （2）以房产作投资或作股权转让，按投资房产价值或房产买价缴纳契税 **【注意】**以自有房产作股投入本人经营企业，免纳契税 （3）买房拆料或翻建新房 4.房屋赠与 （1）以获奖方式取得房屋产权 （2）法定继承人继承土地、房屋权属，免征契税 5.房屋互换 6.下列情形发生土地、房屋权属转移的，承受方应当依法缴纳契税：

	（1）因共有不动产份额变化的 （2）因共有人增加或者减少的 （3）因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等因素，发生土地、房屋权属转移的
纳税人	境内转移土地、房屋权属，承受的单位和个人
税率	幅度比例税率 3%~5%

【知识点】减免税优惠

（一）法定减免

1. 国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、军事设施。
2. 非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助。
3. 承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产。
4. 婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属。
5. 法定继承人通过继承承受土地、房屋权属。
6. 依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属。
7. 省、自治区、直辖市可以决定对下列情形免征或者减征契税

（1）因土地、房屋被县级以上人民政府征收、征用，重新承受土地、房屋权属；

（2）因不可抗力灭失住房，重新承受住房权属。

（二）减免税特殊规定

1. 售后回租等有关契税政策

（1）对金融租赁公司开展售后回租业务，承受承租人房屋、土地权属的，照章征税。对售后回租合同期满，承租人回购原房屋、土地权属的，免征契税。

（2）单位、个人以房屋、土地以外的资产增资，相应扩大其在被投资公司的股权持有比例，无论被投资公司是否变更工商登记，其房屋、土地权属不发生转移，不征收契税。

（3）个体工商户的经营者将其个人名下的房屋、土地权属转移至个体工商户名下，或个体工商户将其名下的房屋、土地权属转回原经营者个人名下，免征契税。

（4）合伙企业的合伙人将其名下的房屋、土地权属转移至合伙企业名下，或合伙企业将其名下的房屋、土地权属转回原合伙人名下，免征契税。

2. 公租房经管单位购买住房作为公租房的，免征契税。

3. 依据《财政部国家税务总局关于棚户区改造有关税收政策的通知》（财税〔2013〕101 号），棚户区改造相关税收政策规定如下：

（1）对经营管理单位回购已分配的改造安置住房继续作为改造安置房源的，免征契税。

（2）个人首次购买 90 平方米以下改造安置住房，按 1%的税率计征契税；购买超过 90 平方米，但符合普通住房标准的改造安置住房，按法定税率减半计征契税。

（3）个人因房屋被征收而取得货币补偿并用于购买改造安置住房，或因房屋被征收而进行房屋产权调换并取得改造安置住房，按有关规定减免契税。

4. 自 2019 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，承受房屋、土地用于提供社区养老、托育、家政服务的，免征契税。

5. 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日对农村饮水工程运营管理单位为建设饮水工程而承受土地使用权，免征契税。

6.对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女),面积为90平方米及以下的,减按1%的税率征收契税;面积为90平方米以上的,减按1.5%的税率征收契税。

7.对个人购买家庭第二套改善性住房,面积为90平方米及以下的,减按1%的税率征收契税;面积为90平方米以上的,减按2%的税率征收契税。北京市、上海市、广州市、深圳市暂不实施上述契税优惠政策。

8.对被撤销的金融机构在清算过程中催收债权时,接收债务方土地使用权、房屋所有权所发生的权属转移免征契税。

9.城镇职工按规定第一次购买公有住房的,免征契税。

10.对个人购买经济适用住房,在法定税率基础上减半征收契税。

11.对个人购买保障性住房,减按1%的税率征收契税。

12.对保障性住房经营管理单位回购保障性住房继续作为保障性住房房源的,免征契税。

13.对易地扶贫搬迁贫困人口按规定取得的安置住房,免征契税。

14.企业、事业单位改制重组契税优惠

自2021年1月1日起至2027年12月31日,企业、事业单位在改制重组过程中涉及的契税政策如下:

(1)企业改制

企业按照有关规定整体改制,包括非公司制企业改制为有限责任公司或股份有限公司,有限责任公司变更为股份有限公司,股份有限公司变更为有限责任公司,原企业投资主体存续并在改制(变更)后的公司中所持股权(股份)比例超过75%,且改制(变更)后公司承继原企业权利、义务的,对改制(变更)后公司承受原企业土地、房屋权属,免征契税。

(2)事业单位改制

事业单位按照国家有关规定改制为企业,原投资主体存续并在改制后企业中出资(股权、股份)比例超过50%的,对改制后企业承受原事业单位土地、房屋权属,免征契税。

(3)公司合并

两个或两个以上的公司,依照法律规定、合同约定,合并为一个公司,且原投资主体存续的,对合并后公司承受原合并各方土地、房屋权属,免征契税。

(4)公司分立

公司依照法律规定、合同约定分立为两个或两个以上与原公司投资主体相同的公司,对分立后公司承受原公司土地、房屋权属,免征契税。

(5)企业破产

①债权人(包括破产企业职工)承受破产企业抵偿债务的土地、房屋权属,免征契税;

②非债权人:承受破产企业土地、房屋权属,与原企业全部职工签订服务年限不少于3年的劳动用工合同的,免征;与原企业超过30%的职工签订服务年限不少于3年的劳动用工合同的,减半征收。

(6)资产划转

①对承受县级以上人民政府或国有资产管理部门按规定进行行政性调整、划转国有土地、房屋权属的单位,免征契税。

②同一投资主体内部所属企业之间土地、房屋权属的划转,包括母公司与其全资子公司之间,同一公司所属全资子公司之间,同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司之间土地、房屋权属的划转,免征契税。

③母公司以土地、房屋权属向其全资子公司增资,视同划转,免征契税。

(7)债权转股权

经国务院批准实施债权转股权的企业,对债权转股权后新设立的公司承受原企业的土地、房屋权属,免征契税。

(8)划拨用地出让或作价出资

以出让方式或国家作价出资(入股)方式承受原改制重组企业、事业单位划拨用地的,不属上述规定的免

税范围，对承受方应按规定征收契税。

（9）公司股权（股份）转让

在股权（股份）转让中，单位、个人承受公司股权（股份），公司土地、房屋权属不发生转移，不征收契税。

【知识点】计税依据和应纳税额的计算

（一）计税依据（不含增值税）

土地使用权出让、出售、房屋买卖	转移合同确定的成交价格 **【注意】**对承受国有土地使用权应支付的土地出让金，要征收契税，不得因减免出让金而减免契税
土地使用权互换、房屋互换	（1）互换价格相等的，互换双方计税依据为零 （2）互换价格不相等的，以其差额为计税依据，由支付差额的一方缴纳契税
土地使用权赠与、房屋赠与以及其他没有价格的转移土地、房屋权属行为	（1）税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格依法核定的价格 （2）以划转、奖励等没有价格的方式转移土地、房屋权属的，参照土地使用权或房屋赠与确定契税适用税率、计税依据等
以划拨方式取得的土地使用权，经批准改为出让方式重新取得该土地使用权的	由该土地使用权人以补缴的土地出让价款为计税依据缴纳契税
先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质改为出让的	承受方应分别以补缴的土地出让价款和房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税
先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质未发生改变的	承受方应以房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税
土地使用权及所附建筑物、构筑物等（包括在建的）转让的	承受方应交付的总价款
土地使用权出让的	包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、征收补偿费、城市基础设施配套费、实物配建房屋等应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款
房屋附属设施 （包括停车位、机动车库、非机动车库、顶层阁楼、储藏室及其他房屋附属设施）	（1）与房屋为同一不动产单元的，为承受方应交付的总价款，并适用与房屋相同的税率 （2）与房屋为不同不动产单元的，为转移合同确定的成交价格，并按当地确定的适用税率计税
承受已装修房屋的	应将包括装修费用在内的费用计入承受方应交付的总价款

（二）应纳税额的计算

应纳税额＝计税依据（不含增值税）×税率

【知识点】征收管理

纳税义务发生时间	签订土地、房屋权属转移合同的当日，或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当日

	【注意】具体情形 （1）因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等发生土地、房屋权属转移的，为法律文书等生效当日 （2）因改变土地、房屋用途等情形应当缴纳已经减征、免征契税的，为改变有关土地、房屋用途等情形的当日 （3）因改变土地性质、容积率等土地使用条件需补缴土地出让价款，应当缴纳契税的，为改变土地使用条件当日按规定不再需要办理土地、房屋权属登记的，纳税人应自纳税义务发生之日起 90 日内申报缴纳契税
纳税期限	依法办理土地、房屋权属登记手续前申报缴纳契税
纳税地点	土地、房屋所在地
契税退还	纳税人缴纳契税后发生下列情形，可依照有关法律法规申请退税： （1）因人民法院判决或者仲裁委员会裁决导致土地、房屋权属转移行为无效、被撤销或者被解除，且土地、房屋权属变更至原权利人的 （2）在出让土地使用权交付时，因容积率调整或实际交付面积小于合同约定面积需退还土地出让价款的 （3）在新建商品房交付时，因实际交付面积小于合同约定面积需返还房价款的

第八章城镇土地使用税

【知识点】征税范围、纳税人、适用税额

征税范围	城市（市区和郊区）、县城、建制镇、工矿区内，不包括农村
纳税人	（1）拥有土地使用权的单位或个人 （2）纳税人不在土地所在地的，由代管人或实际使用人纳税 （3）土地使用权未确定或权属纠纷未解决的，由实际使用人纳税 （4）土地使用权共有的，由共有各方分别纳税
适用税额	采用定额税率，按城市规模实行分级幅度税额 **【注意】** （1）经省、自治区、直辖市人民政府批准，经济落后地区土地使用税的适用税额标准可以适当降低，但降低额不得超过规定最低税额的 30% （2）经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高，但须报经财政部批准

【知识点】减免税优惠

非经营行为	（1）国家机关、人民团体、军队自用的土地 （2）由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地 （3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地 （4）市政街道、广场、绿化地带等公共用地 （5）老年服务机构的自用土地 【注意】公园、名胜古迹内附设的营业单位占用的土地，如“索道公司经营用地”，应按规定缴纳城镇土地使用税

国家鼓励行为	直接用于农、林、牧、渔业的生产用地	
开山填海整治的土地	自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴城镇土地使用税 5 年～10 年。	
老年服务机构自用土地	对政府部门和企事业单位、社会团体以及个人等社会力量投资兴办的福利性、非营利性的老年服务机构自用土地，暂免征收城镇土地使用税。	
占用耕地	缴纳了耕地占用税的，从批准征用之日起“满 1 年后”征收城镇土地使用税	
无偿使用	免税单位无偿使用纳税单位的土地—免征、 纳税单位无偿使用免税单位的土地—征	
房地产开发	经批准开发建设经济适用房的用地—免征， 其他各类房地产开发用地—征	
各行业免征规定	厂区内征	包括生产、办公区、生活区等 机场工作区（包括办公、生产和维修用地及候机楼、停车场）用地、生活区用地、绿化用地
	厂区外免征	企业的铁路专用线、公路等用地： 在厂区以外、与社会公用地段未加隔离的
		火电厂围墙外的灰场、输灰管、输油（气）管道、铁路专用线用地；厂区围墙外的其他用地，应照章纳税。 水电站除发电厂房、生产、办公、生活以外的用地 供电部门的输电线路、变电站用地
		盐场的盐滩、盐矿的矿井用地
		水利设施及其管护用地，如水库库区、大坝、堤防、灌渠、泵站等用地
		港口：码头用地
		机场：飞行区用地、场内外通讯导航设施用地、飞行区四周排水防洪设施用地、场外的道路用地
供暖	自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年供暖期结束，对向居民供热收取采暖费的“三北”地区供热企业，为居民供热所使用的土地免征城镇土地使用税；对供热企业其他土地，应当按照规定征收城镇土地使用税。 【注意】对专业供热企业，按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例，计算免征城镇土地使用税。	
安全防范用地	对于各类危险品仓库、厂房所需的防火、防爆、防毒等安全防范用地——免税； 对仓库库区、厂房本身用地——征税	
矿山企业用地	矿山的采矿场、排土场、尾矿库、炸药库的安全区，以及运矿运岩公路、尾矿输送管道及回水系统用地——免税； 对矿山企业采掘地下矿造成的塌陷地以及荒山占地，在未利用之前，暂免征收城镇土地使用税。（新增）	

	矿山企业的其他生产用地及办公、生活区用地——征税	
核电站用地	核电站的核岛、常规岛、辅助厂房和通讯设施用地（不包括地下线路用地），生活、办公用地——征税（基建期内减半）； 其他用地——免税	
核工业总公司所属企业用地	生产核系列产品的厂矿，生活区、办公区用地——征税； 其他用地——免税	
铁道部	铁道部（现为中国铁路总公司）所属铁路运输企业自用的土地免征城镇土地使用税。	
农产品批发市场、农贸市场用地	对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租）专门用于经营农产品的土地，暂免征收城镇土地使用税；同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的土地，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免城镇土地使用税。	
棚户区改造用地	对改造安置住房建设用地免征城镇土地使用税	
公共租赁住房与保障房用地	1.对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税。 2.对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税。	
商品储备管理公司及其直属库用地	对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的土地，免征城镇土地使用税。	
民用航空发动机研制项目用地	（1）对纳税人及其全资子公司从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目自用的科研、生产、办公用土地，免征城镇土地使用税； （2)对纳税人及其全资子公司从事空载重点大于45吨的民用客机研制项目而自用的科研、生产、办公用土地，免征城镇土地使用税。	
科技企业孵化器、大学科技园、众创空间用地	对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征城镇土地使用税。	
城市公交站场、道路客运站场、城市轨道交通系统运营用地	对城市公交站场、道路客运站场、城市轨道交通系统运营用地，免征城镇土地使用税。	
农村饮水安全工程用地	对农村饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用土地，免征城镇土地使用税。	
由各省、自治区、直辖市税务局确定征免税的情形	个人所有的居住房屋及院落用地，房产管理部门在房租调整改革前经租的居民住房用地，免税单位职工家属的宿舍用地，集体和个人举办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园用地等的征免税，由各省、自治区、直辖市税务局确定。	
物流	对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。 物流企业的办公、生活区用地及其他非直接用于大宗商品仓储的土地，不属于减税范围，应按规定征收城镇土地使用税。	减半

增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户	由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收城镇土地使用税。	

第九章　耕地占用税

【知识点】纳税义务人、征税范围、税率、应纳税额的计算

纳税义务人	境内占用耕地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的单位和个人 **【注意】** 1.经批准占用耕地的，纳税人为农用地转用审批文件中标明的建设用地人 2.转用审批文件中未标明建设用地人的，纳税人为用地申请人，其中用地申请人为各级人民政府的，由同级土地储备中心、自然资源主管部门或政府委托的其他部门、单位履行申报纳税义务 3.未经批准占用耕地的，纳税人为实际用地人
征税范围	境内被占用的耕地，耕地是指用于种植农作物的土地 1.纳税人因建设项目施工或地质勘查临时占用耕地的（2年内） **【注意】**临时占用耕地期满之日起1年内依法复垦，恢复种植条件的，全额退还已经缴纳的耕地占用税 2.占用园地（含果园、茶园等）、林地（含竹林地、苗圃等）、草地（含牧草地等）、农田水利用地（含农田排灌沟渠及相应附属设施）、养殖水面、渔业水域滩涂（含苇田）以及其他农用地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的 3.因挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地属于非农业建设，应缴纳耕地占用税 **【注意】**自然资源、农业农村等相关部门认定损毁耕地之日起3年内依法复垦或修复，恢复种植条件的，按规定办理退税
税率	1.实行地区差别定额税率 **【注意】**每个幅度税额内的最低和最高税额相差5倍 2.加收 （1）在人均耕地低于0.5亩的地区，省、自治区、直辖市可以根据当地经济发展情况，适当提高适用税额，但提高的部分不得超过确定税额的50% （2）占用基本农田的，应当按照税法确定的当地适用税额，加按150%征收
税额计算	（1）实行一次性征收应纳税额＝应税土地面积×适用税额 （2）加按150%征收耕地占用税的：应纳税额＝应税土地面积×适用税额×150% **【注意】**应税土地面积包括经批准占用面积和未经批准占用面积，以平方米为单位

【知识点】税收优惠

免征	1.军事设施、学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地 **【注意】**学校内经营性场所和教职工住房、医疗机构内职工住房占用耕地的，缴纳耕地占用税 2.农村烈士遗属、因公牺牲军人遗属、残疾军人以及符合农村最低生活保障条件的农村居民，

	在规定用地标准以内新建自用住宅，免征耕地占用税
减征	1.铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，减按每平方米 2 元的税额征税。 专用铁路和铁路专用线占用耕地的，按照当地适用税额纳税。 专用公路和城区内机动车道占用耕地的，按照当地适用税额纳税。 2.农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税。 农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分，免征耕地占用税。 3.自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，依据“六税两费”优惠政策相关规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收耕地占用税。 增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户已依法享受耕地占用税其他优惠政策的，可叠加享受本项优惠政策。

【注意】免征或者减征耕地占用税后，纳税人改变原占地用途，不再属于免征或者减征耕地占用税情形的，应自改变用途之日起 30 日内申报补缴税款，补缴税款按改变用途的实际占用耕地面积和改变用途时当地适用税额计算。

【知识点】征收管理

征收机关	税务机关
纳税义务发生时间	收到自然资源主管部门办理占用耕地手续的书面通知的当日 **【注意】** （1）未经批准占用应税土地的，为自然资源主管部门认定其实际占地的当日 （2）因挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地的，为自然资源、农业农村等相关部门认定损毁耕地的当日 （3）纳税人改变原占地用途，需要补税的，为改变用途当日 ①经批准：收到批准文件的当日 ②未经批准：自然资源主管部门认定纳税人改变原占地用途的当日
纳税期限	应当自纳税义务发生之日起 30 日内申报缴纳
纳税地点	耕地或其他农用地所在地

第十章船舶吨税

【知识点】征税范围、税率、应纳税额的计算

征税范围	自我国境外港口进入境内港口的船舶
税率 （定额税率）	1.影响税率的因素：船舶净吨位、执照期限 2.船舶吨税设置优惠税率和普通税率 （1）优惠税率 ①我国国籍的应税船舶 ②船籍国（地区）与我国签订含有相互给予船舶税费最惠国待遇条款的条约或者协定的应税船舶 （2）普通税率：其他应税船舶

应纳税额的计算	应纳税额＝船舶净吨位×定额税率
注意	1.拖船按照发动机功率 1 千瓦折合＝净吨位 0.67 吨 2.无法提供净吨位证明文件的游艇，按照发动机功率 1 千瓦=净吨位 0.05 吨 3.拖船和非机动驳船分别按相同净位船舶税率的 50%计征税款

船舶吨税税目、税率表

税目（按船舶净吨位划分）	税率（元/净吨）						备注
	普通税率（按执照期限划分）			优惠税率（按执照期限划分）			
	1 年	90 日	30 日	1 年	90 日	30 日	
不超过 2000 净吨	12.6	4.2	2.1	9.0	3.0	1.5	拖船按照发动机功率每千瓦折合净吨位 0.67 吨；无法提供净吨位证明文件的游艇，按照发动机功率每千瓦折合净吨位 0.05 吨；拖船和非机动驳船分别按相同净吨位船舶税率的 50%计征税款
超过 2000 净吨，但不超过 10000 净吨	24.0	8.0	4.0	17.4	5.8	2.9	
超过 10000 净吨，但不超过 50000 净吨	27.6	9.2	4.6	19.8	6.6	3.3	
超过 50000 净吨	31.8	10.6	5.3	22.8	7.6	3.8	

【知识点】税收优惠

直接优惠	1.应纳税额在人民币 50 元以下的船舶 2.自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶 3.吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶 4.非机动船舶（不包括非机动驳船），是指自身没有动力装置，依靠外力驱动的船舶 5.捕捞、养殖渔船，是指在中华人民共和国渔业船舶管理部门登记为捕捞船或者养殖船的船舶 6.避难、防疫隔离、修理、改造、终止运营或者拆解，并不上下客货的船舶 7.军队、武装警察部队专用或者征用的船舶 8.警用船舶 9.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的船舶
延期优惠	1.避难、防疫隔离、修理、改造，并不上下客货 2.军队、武装警察部队征用 3.应税船舶因不可抗力在未设立海关地点停泊的，船舶负责人应当立即向附近海关报告，并在不可抗力原因消除后，向海关申报纳税

【知识点】征收管理

直接优惠	1.应纳税额在人民币 50 元以下的船舶 2.自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶 3.吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶 4.非机动船舶（不包括非机动驳船），是指自身没有动力装置，依靠外力驱动的船舶 5.捕捞、养殖渔船，是指在中华人民共和国渔业船舶管理部门登记为捕捞船或者养殖船的船舶 6.避难、防疫隔离、修理、改造、终止运营或者拆解，并不上下客货的船舶 7.军队、武装警察部队专用或者征用的船舶 8.警用船舶 9.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的船舶
延期优惠	1.避难、防疫隔离、修理、改造，并不上下客货 2.军队、武装警察部队征用 3.应税船舶因不可抗力在未设立海关地点停泊的，船舶负责人应当立即向附近海关报告，并在不可抗力原因消除后，向海关申报纳税